

제5관 외국인의 상속으로 인한 부동산등기

1. 서 설

가. 개 설

재산상속은 피상속인이 가진 소유권·채권 등의 적극재산과 함께 피상속인이 지고 있던 채무·유증에 의한 채무 등의 소극재산도 상속된다. 이러한 상속으로 인한 부동산물권의 변동은 등기를 요하지 아니하므로, 상속등기를 하지 않더라도 피상속인의 사망으로 법률상 당연히 상속인에게 이전된다. 그러나 이를 처분하려면 상속으로 인한 물권의 취득을 등기하고 그 후에 처분에 따르는 이전등기를 하여야 한다(민법 제187조).

외국인의 상속으로 인한 부동산등기의 경우에도 등기신청은 한국인의 상속등기와 차이가 없다. 이는 등기절차는 절차법이고 국제사법의 문제가 아니므로 우리의 부동산등기법이 적용된다.

나. 국제사법의 준거법이 적용되는 경우

(1) 적용법률

우리나라의 국제사법 제49조는 “상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 의한다”고 규정하고 있다. 즉, 피상속인이 한국국적이면 한국법의 적용을 받아 민법에 의하여 상속을 받고, 외국국적을 취득하였다면 한국법이 아닌 그 국적취득국의 상속법에 따라 상속을 받는다. 따라서 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다.

예컨대 한국에 부동산을 소유하는 피상속인이 미국국적을 가지고 있는 경우의 상속은 피상속인의 본국법인 미국의 법률에 의하게 된다. 이는 미국에 귀화한 한국인이 한국에 부동산을 남기고 사망한 경우에도 마찬가지이다. 그러나 우리 국제사법 제9조 제1항(준거법 지정시의 반정(反定))에 의하면 외국법이 준거법으로 지정된 경우에 그 국가의 법

에 대한민국법이 적용되어야 하는 때에는 대한민국의 법에 따른다.

『Restatement Conflict of Laws』의 제249조에 의하면, 토지의 상속에 대해서는 토지의 소재지국의 법률에 따르도록 되어 있다. 따라서 한국에 부동산을 소유하는 미국국적자가 사망한 경우의 상속에 관하여는 한국의 법률이 적용된다.¹⁹⁾

국제사법 제49조와 민법 제1000조의 규정에 의하여 부의 사망 전, 후를 불문하고 귀화한 직계비속도 민법 제1004조의 흠결사유만 없으면 재산상속인이 된다(등기예규 제99호, 67. 1.16. 법정 제14호).

(2) 외국인의 재산상속권

(가) 외국으로 귀화한 직계비속의 재산상속권

민법 제1000조의 규정에 의하여 부의 사망 전, 후를 불문하고 귀화한 직계비속도 민법 제1004조의 흠결사유만 없으면 재산상속인이 된다(등기예규 제99호, 1967. 1.16. 법정 제14호).

(나) 외국인에게 입양되어 국적상실로 제적된 경우

외국 국적을 취득하고 우리 나라 국적을 상실한 자도 민법 제1004조의 흠결사유가 없는 한 상속권이 있으므로, 피상속인 갑이 1999. 2. 27. 사망하고 그 직계비속으로 을녀와 직계존속으로 병녀가 있으나, 을녀의 호적부상 1984. 10. 23. 국적상실(사실상은 벨기에 국으로 입양됨)로 제적되었더라도 위 을녀의 갑에 대한 친족관계는 여전히 유지하게 된다. 따라서 갑이 사망한 경우, 민법 제1000조의 규정에 의하여 갑의 재산은 을녀가 상속하게 될 것이므로, 병녀는 갑의 상속인이 될 수 없다(등기선례6-219, 1999. 5. 20. 등기 3402-535 질의회답).

(다) 외국 국적을 취득한 피상속인이 우리나라 국적회복허가신청 후 그 허가전에 사망한 경우의 상속등기

외국 국적을 취득하여 우리나라 국적을 상실한 피상속인이 우리나라 국적회복허가신청을 하였으나 그 허가전에 사망하여 우리나라 국적을 취득하지 못한 경우, 섭외사법 제26조에 의해 상속은 피상속인의 본국법에 의하는바, 피상속인의 본국법에 의하여 정해진 상속인은 피상속인의 본국법에 근거하여 작성된 상속을 증명함에 족한 서면을 첨부하여 상속등기를 신청하여야 한다(등기선례 제7-175호, 2003. 4. 22. 부등 3402-230 질의회답).

19) 법원행정처 발행, 외국인 및 재외국민의 부동산등기신청 145면

(라) 생모와 외국국적 취득자의 재산상속권과 상속분

혼인외자(서자)가 처자 없이 사망한 경우에는 생모도 혼인외자의 직계존속인 부, 모와 공동으로 재산을 상속하나, 그 상속분은 동일 가적내에 없는 여자의 상속분에 해당되고, 부모가 사망한 경우 그 직계비속 중 한국국적의 미혼 여자와 일본국적의 미혼 여자는 피상속인의 본국법인 우리나라 법에 의하여 공동으로 재산을 상속하나, 일본국적의 미혼 여자의 상속분은 동일 가적내에 없는 여자의 상속분에 해당할 것이다(등기예규 제488호, 제정 1983. 7. 29.).

- 주 : 1. 민법의 개정(1990. 1. 13.)으로 민법 제912조가 삭제되어 적모서자 관계는 인정되지 않으므로 1991. 1. 1.부터 혼인외자의 적모는 상속권이 없게 되었음.
2. 민법의 개정(1990. 1. 13.)으로 1991. 1. 1. 이후에 개시된 상속의 경우에는 상속인이 수인인 때에는 그 상속분이 균등하게 되었음(민법 제1009호).

(마) 외국인과 혼인한 여자의 상속분

동일가적내에 있던 여자가 피상속인의 사망 당시에 외국인과 혼인하여 그녀의 호적부 신분사항란에 외국인과 혼인한 사실이 등기부에 기재되어 있는 경우에는 동일가적내에 없는 여자로 보아 상속분을 계산하여야 한다(등기선례2-286, 88. 4.12 등기 제206호).

(바) 한국인 남자와 혼인하여 한국 국적을 취득한 외국인 여자가 한국 국적을 상실한 경우의 상속권 등

한국인 남자와 혼인하여 귀화절차를 통해 한국 국적을 취득한 일본인 여자가 6월이 경과하여도 일본국적을 상실하지 아니하여 국적법 제10조의 규정에 따라 한국 국적을 상실하게 되어 한국인 부(부)의 호적에서 제적되었다 하더라도, 그들 사이의 혼인의 효력에는 변동이 없는 것이므로, 한국인 부(부)로부터 상속받을 수 있다(등기선례 제5-306호, 1998. 7. 1. 등기 3402-598 질의회답).

다. 상속개시의 시기

(1) 개 설

상속개시의 시기에 관하여는 민법 부칙[제25조(1958.2.22), 제12조(1990.1.13)] 등의 경과규정에 의하여 피상속인의 사망 당시의 법을 적용하도록 되어있다.

“사망당시의 법”이란 상속순위·상속분 등에 관하여는 구민법과 신민법으로 나뉘는데 “구민법”은 1959. 12. 31. 까지의 관습법을 말하고, “신민법”은 1960. 1. 1. 시행 신민법과 1979. 1. 1. 및 1991. 1. 1. 시행 개정민법으로 구분하여 부른다.

따라서 상속으로 인한 이전등기의 신청을 심사함에 있어서는 피상속인의 사망 당시의 민법에 따른다. 먼저 상속의 개시일자를 가려 위 민법 중 어느 법을 적용할 것인가를 판정한 후에 그 상속순위 내지 상속분을 심사한다.

[별지 제1호] 상속개시 시기에 따른 상속순위 및 상속분 변천사

상속개시 시기	상속순위	상속분
1959.12.31. 이전 사망 (구관습법)	- 호주상속순위 1순위 : 직계비속 남자(적출장남·장손·생전양자·유언양자·서자·사후양자순으로 단독상속) : 대습상속 인정 2순위 : 직계존속 여자(준비 순으로 단독상속) 3순위 : 피상속인의 처(단독상속) 4순위 : 가족인 직계비속의 처 5순위 : 가족인 직계비속 여자(수인이 있는 경우에는 제1순위 남자의 경우와 동일)	- 원칙(호주사망) : 호주상속인 단독상속 - 예외 : ①호주가 미혼으로 사망시 -호주의 제가(남동생) 호주 및 재산상속 ②호주로 상속한 남자가 없을 경우 -모·처·딸이 준비의 순서에 따라 사후양자가 선정될때까지 일시 호주 및 재산상속, 사후양자가 선정되면 호주 상속개시와 동시에 사후양자에게 재산상속 ③호주 사망 후 호주상속자가 없을 경우 -직계비속인 출가녀들이 균분상속 ※ 호주가 아닌 사람이 사망시 - 직계비속 균분상속(출가한 여자 제외)
1960.1.1. ~ 1978.12.31. (민법)	1순위 : 직계비속, 부처(남편, 아내) 2순위 : 직계존속, 처(아내) 3순위 : 형제자매 4순위 : 8촌 이내 방계혈족	- 원칙 : 동순위 상속인 균분 - 예외 : ①호주상속인은 고유분에 5할 가산 ②동일호적 내 여자는 남자의 1/2 ③동일호적 내 없는 여자는 남자의 1/4 ④처-직계비속과 공동상속시 남자의 1/2 -직계존속과 공동상속시 남자와 동일
1979.1.1. ~ 1990.12.31. (1977년 개정)	1순위 : 직계비속, 부처(남편, 아내) 2순위 : 직계존속, 처(아내) 3순위 : 형제자매 4순위 : 8촌 이내 방계혈족	- 원칙 : 동순위 상속인 균분 - 예외 : ①호주상속인은 고유분에 5할 가산 ②동일호적 내 여자는 남자와 동일 ③동일호적 내 없는 여자는 남자의 1/4 ④처-직계비속과 공동상속시 동일호적 내 직계비속의 상속분의 5할 가산 -직계존속과 공동상속시 직계존속의 상속분의 5할 가산
1991.1.1. ~	1순위 : 직계비속, 배우자	원칙 : 동순위 상속인 균분

현재 (개정민법)	2순위 : 직계존속, 배우자 3순위 : 형제자매 4순위 : 4촌 이내 방계혈족	• 예외 : ①호주상속인에 대한 가산 규정은 삭제 ②동일호적 내 여자는 남자와 동일 ③동일호적 내 없는 여자는 남자와 동일 ④배우자는 다른 공동상속인의 상속분에 5할 가산
대습상속분		• 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. -처는 대습상속권 있으나, 부(夫)는 대습상속권 없음 • 1991. 1. 1. ~ 현재 -배우자 모두 대습상속권 있음

※ 등기예규 제1835호 별지 제1호

(2) 자연사망의 경우

자연사망의 경우 상속이 개시되는 시점은 가족관계등록법상의 사망신고가 행해진 때가 아니고 현실로 사망이라는 사실이 발생한 때이다.

(3) 동시사망

2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다(민법 제30조).

(가) 동시 사망한 경우 사망자 상호간 상속개시 등

갑(夫)에게는 출가한 누나 2명과 미혼인 여동생이, 을(婦)에게는 모만 있는 상태에서 동일한 교통사고로 갑. 을과 그 자(子) 병. 정이 사망한 경우에는 민법 제30조의 규정에 의하여 동시에 사망한 것으로 추정되어, 사망자 상호간에는 상속이 개시되지 않으므로 피상속인 갑의 재산은 갑의 형제자매인 출가한 누나 2명과 미혼인 여동생이 공동으로 상속하게 되고(다만, 갑의 형제자매 중 갑의 상속개시 전에 사망한 자가 있는 경우에는 대습상속의 문제가 있을 수 있음), 피상속인 을의 재산은 을의 직계존속인 모(母)가 상속하게 된다(등기선례3-423, 91.1.11. 등기 제62호).

(나) 하나의 대형사고로 인하여 수인이 사망한 경우 그 사망자들의 상속개시일자

하나의 대형사고(○○백화점 붕괴사고, 사고일시 1995. 6. 29.)로 인하여 모자관계에 있는 2인이 사망한 후 호적부상 그 중 모의 사망일시는 '1995. 7. 10. 16시'로, 자의 사망

일은 '1995. 6. 29.(추정)'으로 등기부에 기재된 경우, 호적부에 등기부에 기재된 사항은 일응 진실에 부합하는 것이라는 추정을 받는다 할 것이므로 그 호적부의 등기부에 기재가 진실이 아니라고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 각 사망자는 호적부에 등기부에 기재된 각 사망일시에 사망한 것으로 보아야 할 것이고, 따라서 상속등기신청시 상속관계를 판단함에 있어서도 호적부에 등기부에 기재된 각 사망일시를 기준으로 하여야 한다(등기선례 4-357, 1995. 11. 15. 등기 3402-788 질의회답).

(4) 실종의 경우

민법은 실종선고로 인하여 사망한 것으로 의제하는 경우에는 심판으로 인한 실종선고 확정시가 아니라 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다(민법 제28조).

1) 상속의 원인인 사망에는 실종선고(민법 제27조)도 포함한다. 그러나 소유자가 1940. 3. 1 북위 38도 이북 지역으로 전적하였다 하더라도 그것만으로는 아직 상속이 개시되었다고 볼 수 없다(등기선례1-308, 84. 7. 24 등기 제295호).

2) 상속인 중 일부가 생사불명(예컨대 미수복구지로 출가하여 그 생사를 확인할 수 없는 경우 등)인 경우에도 그러한 이유만으로는 동인의 재산 상속을 포기시킬 법적인 근거가 없으므로 이러한 자도 상속인으로 포함시켜 상속등기를 하여야 할 것이다(등기예규 제465호).

3)新民법 시행 후 선고된 구민법 시행 당시 실종기간 만료로 인한 상속권의 범위/상속인인 미합중국 시민권자의 상속등기 : 피상속인의 실종기간이 구민법 시행 당시인 1955. 6. 25. 만료하였으나 그 실종이新民법 시행 후인 1997. 8. 25. 선고된 경우에는, 민법 부칙(1990. 1. 13.) 제12조 제2항의 규정에 의하여 피상속인의 처자 등 현행 민법 규정에 따른 상속인들이 공동으로 상속할 것이고 장남만이 단독으로 상속하는 것은 아니다.

상속인인 미합중국 시민권자의 거주증명서상의 생년월일이 호적상의 생년월일과 일치하지 않을 경우에는 호적상의 생년월일이 잘못된 것이라는 특단의 사정이 없는 한 현재 미합중국 시민권자로서 사용되고 있는 생년월일을 호적상의 생년월일과 일치시킨 후 그에 따른 거주증명서 등을 발급받아 상속등기신청을 하여야 할 것이다. 또한 실종선고에 따라 호적부 등이 정리가 되어 있을 경우에는 그 실종선고에 따른 상속등기시 당해 실종선고심판정본을 첨부할 필요는 없다(등기선례 제5-302호, 1998. 1. 17. 등기 3402-17 질의회답).

라. 상속인의 순위

(1) 개 설

상속순위에 관하여는 민법 제1000조가 규정하고 있으며, 상속에 있어서는 ①피상속인의 직계비속, ②피상속인의 직계존속, ③피상속인의 형제자매, ④피상속인의 4촌이내의 방계혈족 순으로 상속인이 된다.

순위	상속인	비고
1	피상속인의 직계비속·배우자 (자녀, 손자녀 등)	항상 상속인이 됨
2	피상속인의 직계존속·배우자 (부·모, 조부모 등)	직계비속이 없는 경우 상속인이 됨
3	피상속인의 형제자매	1, 2 순위가 없는 경우 상속인이 됨
4	피상속인의 4촌 이내의 방계혈족 (삼촌, 고모, 이모 등)	1, 2, 3 순위가 없는 경우 상속인이 됨

※ 민법 제1000조는 상속 순위를 정해놓았는바, ①피상속인의 직계비속과 배우자가 우선 상속 받고 ②피상속인의 직계비속이 없으면 직계존속과 배우자, ③직계존속도 없으면 배우자가 단독 상속하고, ④배우자도 없으면 형제 자매가 상속하며, ⑤형제 자매도 없으면 4촌 이내의 방계 혈족이 상속 받도록 규정하고 있다.

※ 배우자는 언제나 상속인이 된다. 민법 제1003조에서 배우자의 상속에 대하여 아래와 같이 규정하고 있다.

- 제1003조(배우자의 상속순위) ①피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

②제1001조의 경우에 상속개시전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

※ 직계혈족은 자기로부터 직계존속에 이르고 자기로부터 직계비속에 이르러 그 세수(世數)를 정한다(민법 제770조제1항).

※ 방계혈족은 자기로부터 동원(同源)의 직계존속에 이르는 세수와 그 동원의 직계존속으로부터 그 직계비속에 이르는 세수를 통산하여 그 촌수를 정한다(민법 제770조제2항). 따라서 부모자식 사이는 1촌, 조부모와 손자녀 사이는 2촌, 백부·숙부·고모는 3촌 등으로 계산된다.

※ 상속재산은 선순위자가 있으면 후순위자는 받지 못한다. 다만, 선순위자가 모두 상속포기를 한다면 후순위자로 넘어간다. 따라서 공동상속인 중 어느 상속인이 상속을 포기한 경우에는 그 상속분은 다른 상속인의 상속분의 비율로 그 상속인에게 귀속된다(민법 제1043조).

(2) 피상속인의 직계비속과 그 대습자(제1순위 자)

(가) 직계비속의 범위

“직계비속”이라 함은 자기로부터 직계로 이어져 내려가는 혈족. 아들, 딸, 손자, 증손 등을 이르는 말이다.

우리 민법은 헌법상의 남녀평등의 원칙에 따라 부계(아버지계열)와 모계(어머니계열)를 전혀 차별하고 있지 않으므로 외손자 외손녀(즉, 자기 딸의 자녀)도 당연히 직계 비속에 해당한다. 직계비속의 대습자의 상속권에 관하여는 민법 제1001조에서 규정하고 있다. 후술 한다.

(나) 직계비속의 상속권

법률상 피상속인의 자이기만 하면, 남녀의 성별·혼인중의 자와 혼인 외의 자·친권에의 복종 여부·국적의 동일여부 등에 의한 차별을 인정하지 아니하고, 친자와 양자 등 법정혈족도 자연혈족과 다름없이 상속권을 인정하고 있다.

- 1) 민법시행 전 기혼장남이 직계비속 남자 없이 처와 딸을 남겨둔 채 호주보다 먼저 사망한 경우 호주상속 및 재산상속관계 : 민법 시행 전에 개시된 상속에 관하여는 관습에 의하도록 규정되어 있는데(민법 부칙 제25조 제1항, 조선민사령 제11조), 구관습에 의하면 기혼장남이 직계비속 남자 없이 처와 딸을 남겨둔 채 호주보다 먼저 사망하고 그 후 호주가 사망한 경우에는 호주의 차남이 있다고 하더라도 그가 호주상속을 받을 수는 없으며, 망 장남의 처가 망 장남을 위한 사후양자가 선정될 때까지 일시호주 및 재산상속을 받게 된다(등기선례3-419, 90.6.13. 등기 제1179호).
- 2) 부가 직계비속, 직계존속 없이 사망하고 그 처도 직계비속, 직계존속 없이 사망한 경우의 재산상속 순위 : 호주인 부가 직계비속이나 직계존속 없이 사망하여 그 처가 호주상속과 동시에 단독으로 재산상속을 받은 후 그 처도 직계비속이나 직계존속 없이 사망하였다면 그 처의 형제자매가 재산상속인이 된다(등기선례2-283, 88.11.18 등기 제648호).
- 3) 피상속인의 직계비속(양자 포함)과 형제자매만 있는 경우의 재산상속 순위 : 현행법상 피상속인의 사망 당시 그의 직계비속(양자 포함)과 형제자매만 있을 경우 재산상속은

그의 직계비속이 하게 된다(등기선례2-282, 88. 7.15 등기 제393호).

- 4) 적모의 사망과 그 법정혈족인 직계비속의 재산상속권 : 민법 제1000조 제1항 제1호의 직계비속에는 자연혈족 뿐만 아니라 법정혈족도 포함되는 것이므로 부의 호적에 입적되어 있는 혼인외의 자는 그 적모의 법정혈족인 직계비속으로서 적모가 사망한 경우 재산상속권이 있다(등기선례1-326, 83. 10. 27 등기 제482호).
- 5) 동일호적내에 있지 아니한 직계비속남자의 재산상속권(구) : 신민법 시행 전의 관습상 호주 아닌 가족이 사망하였을 때에는 그 유산은 동일호적내에 있는 직계비속이 평등하게 공동상속한다 함이 대법원의 판례(대법원 59다55 및 66다492판결)인 바, 위의 동일호적내에 있는 직계비속이 상속한다는 취지는 직계비속이 여자인 경우 동일 호적내에 있어야 한다 함을 뜻하는 것이고 남자인 경우까지 동일호적내에 있어야 한다는 것이 아니므로 결국 남자인 경우에는 피상속인과 동일호적내에 있고 없고를 불문하고 상속권이 있는 것이다(등기예규 제211호, 72.11.28. 법정 제615호).

(다) 양자의 재산상속

양자로 입양하였다 하더라도 그 양자녀의 생가의 부모 기타 혈족에 대한 친족관계는 여전히 유지되고 있으므로 생가 부 또는 모가 사망하였을 경우에는 그 재산은 민법 제1000조의 규정에 의하여 직계비속으로서 당연히 상속권이 있으며 상속 비율은 민법 제1009조의 규정에 의할 것이다(등기예규 제27호, 61. 4. 4. 법행법 제255호).

- 1) 피상속인인 호주가 1968. 10. 1. 사망하고 당시 상속인으로는 처와 호주상속인인 장남, 이미 타가에 입양된 차남 등 3인이 있었는데, 그 후 위 처가 1969. 3. 25. 사망한 경우, 재산상속에 있어서 직계비속의 범위에는 타가에 입양된자도 포함된다(등기선례4-370, 1994. 3. 21. 등기 3402-226 질의회답).
- 2) 호주상속을 하는 경우가 아닌 한 이성양자도 다른 직계비속과 같은 법정상속순위와 상속분에 의한 재산상속권이 있다(등기선례2-270, 88. 7. 7 등기 제383호).

(라) 친양자의 상속권

친양자의 입양 전의 친족관계는 친양자 입양이 확정된 때에 종료한다. 따라서 친양자 입양이 확정되면 생가 친족의 재산에 대한 상속권이 없어지고, 양친에 대하여 상속개시원인이 발생한다(민법 제908조의3 2항).

과양한 양자는 양친에 대한 상속권이 없으며, 피상속인의 사망 당시 호적부상 자로 등기부에 기재되어 있었으나 상속등기를 하기 전에 피상속인과 자 사이에 친생자관계부존재확

인심판이 확정되어 그 자가 호적에서 말소되었다면 그 자 또한 피상속인의 친생자가 아니므로 상속권이 없다(등기선례3-421, 90. 8. 27. 등기 제1705호). 다만 입양의 취소와 파양의 경우와 달리 입양이 무효된 경우에는 소급효가 있다. 따라서 이미 상속을 받은 후 입양이 무효된 때에는 상속권이 처음부터 없는 것과 같으므로 상속받은 재산은 부당이득으로 반환하여야 한다.

(마) 사후양자

관습법에서는 기혼남자가 직계비속남자 없이 사망한 경우 혹은 직계비속남자가 혼인하기 전에 사망한 경우에 사후양자를 선정할 수 있도록 하였으나, 민법에서는 직계비속(여자 포함)이 전혀 없는 경우만을 허용해오다가, 1990년 1월 법개정으로 폐지되었다.

사후양자의 호주상속에 따른 재산상속권은 피상속인의 사망당시가 아닌 사후양자의 선정 당시의 민법규정에 따라 판단하여야 한다.

- 1) 민법시행(1960. 1. 1.)전에 여 호주가 호주 및 재산상속을 한 후 민법 시행이후 사후양자를 선정한 경우의 재산상속관계 : ①민법 시행(1960. 1. 1.) 이전에는 호주상속인이 전 호주의 재산을 단독으로 상속(여 호주인 경우에는 사후양자가 선정될 때까지 일시적으로 호주 및 재산상속)하는 것이 관습이었으나, 민법 시행이후에 선정된 사후양자는 호주상속권은 있어도 재산상속권은 없다. ②그러므로 호주 ‘갑’ 이 사망 당시(민법 시행일 이전) 그 유족으로 처인 ‘을’ 과 ‘갑’ 보다 먼저 사망한 장남의 처인 ‘병’ 및 차남 등의 자녀들이 있었으나 그 후 ‘을’ 이 사망하고 민법이 시행된 이후에 ‘병’ 이 ‘정’ 을 사후양자로 선정하였다면 ‘을’ 과 ‘병’ 이 순차로 ‘갑’ 의 사망으로 인한 호주 및 재산상속을 하고 사후양자인 ‘정’ 은 호주상속권만이 있으므로 ‘병’ 의 재산상속권에는 변동이 없다. 다만, 이후 ‘병’ 의 사망에 따른 재산상속은 ‘병’ 의 사망일 당시의 법률규정에서 정한 바에 따른다(등기선례 200902-3, 2009. 2. 10. 부동산등기과-374 질의회답).
- 2) 1951. 9. 7.에 사망한 자의 사후양자가 1978. 5. 19. 선임된 경우 : 민법 시행(1960. 1. 1.) 전에 개시된 상속에 관하여는 관습에 의하는 바, 호주가 상속할 남자가 없이 사망한 경우에 호주 상속은 여 호주에게 일시 상속되었다가 사후양자가 선정되면 그 사후양자에게 호주권과 재산권이 돌아가고, 호주상속인이 없이 사망하여 절가된 경우에는 최근친자가 승계하는 것이 우리 관습인바, 망 호주의 최근친자가 출가녀만 수인인 경우에는 그 상속재산은 관습상 출가녀들의 공유가 되고, 호주 사망후 민법 시행 이후에 선임된 사후양자는 전 호주의 유산을 소급하여 상속할 권리가 없다(등기선례 7-184, 2001. 11. 27.

등기 3402-788 질의회답). 다만 등기선례는 “1976년 사후양자로 선정된 갑의 양모가 사후양자제도의 폐지(민법개정 1990. 1. 13. 법률 제4199호) 이후인 1995년에 사망한 경우, 민법의 개정으로 사후양자제도가 폐지되었다 하더라도 종전 규정에 의하여 생긴 양친자관계에는 영향이 없으므로(민법부칙 제2조) 사후양자인 갑은 사망한 양모의 재산을 상속할 수 있다(등기선례 200509-7, 2005. 9. 30. 부동산등기과-1582 질의회답).” 고 한다.

- 3) 갑이 사망한 후 구민법 시행 당시(1960. 1. 1. 이전)에 을이 그의 사후양자로 선정된 경우, 을의 양모(갑의 처)인 병이 직계비속을 남기지 않은 상태에서 신민법 시행 이후인 1968년에 사망하였다면, 병 명의의 부동산에 대하여 재산상속을 원인으로 하는 을 명의로의 소유권이전등기를 경료받을 수 있다(등기선례5-308, 1998. 11. 10. 등기 3402-1125 질의회답).
- 4) 신민법 시행전 호주인 남자의 사망 후 호주의 모가 호주상속을 하였다가 사망하여 다시 호주의 처가 호주상속을 한 상태에서 신민법 시행 후 사후양자를 선정하였을 경우에는, 사후양자로 선정된 자는 호주상속만을 하게 되며 재산상속은 그 호주의 처가 하게된다(등기선례6-220, 1999. 7. 29. 등기 3402-785 질의회답).
- 5) 신민법 시행 이전인 1958. 9. 10. 호주 갑이 사망하였는데 동 호주가 사망하기 이전에 그의 모와 처가 사망하였고 아울러 그의 장남 을도 직계비속 없이 처 병만 남겨둔 채 사망하여 그 유처가 신민법 시행 이후인 1969. 3. 18. 위 을의 사후양자로 정을 선정할 경우, 구 관습법에 의하여 호주상속을 할 직계비속의 남자가 없으므로 위 병이 일시 호주 및 재산상속을 하고 신민법이 시행된 이후에 사후양자를 선정하였으므로 사후양자 정은 위 망 갑이 아닌 여호주 병으로부터 그 선정신고일에 호주상속은 하게 되나 재산상속은 개시되지 아니하며, 다만 위 병의 사망에 따라 사망당시의 민법규정에 의한 재산상속이 개시된다(등기선례4-367, 1995. 2. 25. 등기 3402-167 질의회답).
- 6) 무후가 부흥자(사후양자)의 재산상속권 : 호주가 후손없이 사망하여 무후가가 된 후 사후양자가 되어 그 무후가를 부흥하였다 하더라도 전 호주의 유산을 소급하여 상속할 권리가 없다(등기예규 제140호, 69.10.14.선고68다1544판결).

(바) 출가녀

구 관습상 호주 아닌 가족이 사망한 때에는 그 유산은 동일가적내에 있는 자녀에 한하여 상속하며 출가녀는 상속권이 없으나, 호주 또는 가족이 사망하고 그 재산상속인이 없는 경우에는 최근친자에게 유산의 권리가 귀속하고 그 경우에 있어서 근친자에는 출가녀도 포함

된다(대법원 1989. 6. 27. 선고 89다카5123(본소), 5130(참가) 판결).

(사) 태아의 경우

태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다(민법 제1000조 3항). 이 규정의 취지에 대해 판례는 “태아가 살아서 출생한 때에 출생시기가 상속개시된 때에 소급하여 그 때에 태아가 출생한 것과 같이 법률상 보아 주는 것”이라고 판시하였다(대법원 1976. 9. 14. 선고 76다1365 판결). 따라서 상속등기 당시의 태아는 상속인으로 될 수 없고 다만 태아가 살아서 출생하면 상속등기를 경정하는 절차가 필요할 뿐이다.²⁰⁾

(아) 형망제급”의 원칙

구 「민법」(1960. 1. 1. 이전)하의 관습인 “형망제급”의 원칙은 호주가 미혼자로서 사망한 때에는 사망한 호주의 제가 호주 및 재산상속을 하게 된다는 원칙이므로, 호주가 기혼자로서 사망하였을 때에는 위 원칙이 적용되지 아니한다. 따라서 호주의 제가 있어도 그 제는 호주 및 재산상속인이 되지 못하고, 망 호주의 장남이 호주 및 재산상속을 하게 되므로 호주의 장남이 호주상속신고를 하지 아니하였다 하더라도 장남이 호주상속과 동시에 재산상속을 하게 되고 또한 위 장남이 신민법 당시 사망하고 그에게 모만 있는 경우에는 그 모가 위 장남의 상속재산을 상속하게 될 것이다(대법원 1978. 8. 22. 선고 78다1107 판결). (등기선례 제201305-3호, 2013. 5. 14. 부동산등기과-1103 질의회답)

(3) 직계존속(제2순위, 대습상속 불인정)

(가) 직계존속의 범위

“직계존속”이라 함은 조상으로부터 직계로 내려와 자기에 이르는 사이의 혈족. 부모, 조부모 등을 말한다. “직계존속”에는 피상속인의 양친만이 아니라, 조부모·증조부모를 포함하는 부계·모계의 직계존속 전체를 말한다.

(나) 직계존속의 상속권

- 1) 피상속인의 자와 처가 모두 상속을 포기한 경우의 상속권자 : 피상속인의 자와 처가 모두 상속을 포기한 때에는 차순위 직계비속인 피상속인의 손자 및 외손자가 공동으로 상속인

20) 법원행정처 부동산등기 실무 233면

이 되며, 이때 위 손자 및 외손자 등도 모두 상속을 포기하여 직계비속이 없다면 차순위 상속권자인 직계존속이 상속인이 되는바, 직계존속에는 양부모와 친부모가 모두 포함되고 이미 양부모가 사망하였다면 친부모가 상속권자가 된다(등기선례6-226, 2000. 1. 27. 등기 3402-64 질의회답).

- 2) 개가한 피상속인의 가족아닌 직계존속 여자의 재산상속 : 피상속인의 직계존속은 재산상속 순위에 있어 2순위이고, 피상속인의 형제자매는 3순위인바(민법 제1000조), 피상속인 사망당시 미혼으로서 직계비속이 없고 부가 먼저 사망하여 그 모와 형제자매가 생존해 있는 때에는 그 모가 비록 개가하여 타가에 입적하였다 하더라도 피상속인의 직계존속(혈족)의 관계가 소멸되는 것은 아니므로 그 모가 형제자매에 앞서 단독 재산상속인이 된다(등기예규 제518호, 84. 4. 10. 등기 제139호).
- 3) 양자를 상속할 직계존속에 친부모도 포함되는지 여부 : 신민법 시행 후 양자가 직계비속 없이 사망한 경우 그가 미혼인 경우 제2순위 상속권자인 직계존속이, 그에게 유처가 있는 경우 직계존속과 처가 동순위로 각 상속인이 되는바, 이 경우 양자를 상속할 직계존속에 대하여 아무런 제한을 두고 있지 않으므로 양자의 상속인에는 양부모뿐 아니라 친부모도 포함된다고 보아야 한다(대법원 1995.1.20. 자 94마535 결정).
- 4) 단독 상속인이 외국인에게 입양되어 국적상실로 제적된 경우, 피상속인의 직계존속인 모의 상속 가부 : 외국 국적을 취득하고 우리 나라 국적을 상실한 자도 민법 제1004조의 흠결사유가 없는 한 상속권이 있으므로, 피상속인 갑이 1999. 2. 27. 사망하고 그 직계비속으로 을녀와 직계존속으로 병녀가 있으나, 을녀의 호적부상 1984. 10. 23. 국적상실(사실상은 벨기에국으로 입양됨)로 제적되었더라도 위 을녀의 갑에 대한 친족관계는 여전히 유지하게 된다. 따라서 갑이 사망한 경우, 섭외사법 제26조와 민법 제1000조의 규정에 의하여 갑의 재산은 을녀가 상속하게 될 것이므로, 병녀는 갑의 상속인이 될 수 없다(등기선례6-219, 1999. 5. 20. 등기 3402-535 질의회답).
- 5) 피상속인이 기혼의 여자인 경우 직계존속, 4촌이내의 방계혈족의 의미 : 민법 제1000조 제2호 및 제4호에서 말하는 '직계존속'이나 '4촌이내의 방계혈족'은 피상속인이 기혼의 여자인 경우 피상속인의 친가의 '직계존속'과 '4촌이내의 방계혈족'을 의미한다(등기선례 5-295, 1998. 12. 7. 등기 3402-1213 질의회답).
- 6) 계모자 관계와 상속 : 개정민법 시행일(91.1.1.) 이전에는 계모와 전처의 출생자 사이에는 친족관계가 인정되었고 위 시행일부터 친족관계가 소멸하는 것이므로[민법 부칙(90.1.13. 개정된 것) 제4조], 개정민법시행일 이전인 70.4.6. 계모가 사망한 경우에는 전처의 출생자들도 다른 상속인과 공동으로 그 재산상속인이 된다(등기선례3-452, 92.10.28. 등기 제2251호).

- 7) 부가 직계비속, 직계존속 없이 사망하고 그 처도 직계비속, 직계존속 없이 사망한 경우의 재산상속 순위 : 호주인 부가 직계비속이나 직계존속 없이 사망하여 그 처가 호주상속과 동시에 단독으로 재산상속을 받은 후 그 처도 직계비속이나 직계존속 없이 사망하였다면 그 처의 형제자매가 재산상속인이 된다(등기선례2-283, 88.11.18 등기 제648호).
- 8) 대습상속의 불인정 : 직계존속에겐 대습상속이 인정되지 아니한다(민법 제1001조).

(4) 피상속인의 형제·자매와 그 대습자(제3순위)

민법 제1000조 제1항 제3호 소정의 “피상속인의 형제자매”라 함은, 민법 개정시 친족의 범위에서 부계와 모계의 차별을 없애고, 상속의 순위나 상속분에 관하여도 남녀 간 또는 부계와 모계 간의 차별을 없앤 점 등에 비추어 볼 때, 부계 및 모계의 형제자매를 모두 포함하는 것으로 해석하는 것이 상당하다(대법원 1997. 11. 28. 선고 96다5421 판결). 형제·자매의 대습자의 상속권에 관하여는 민법 제1001조에서 규정하고 있다. 후술 한다.

- 1) 피상속인의 직계비속과 형제자매만 있는 경우 : 현행법상 피상속인의 사망 당시 그의 직계비속(양자 포함)과 형제자매만 있을 경우 재산상속은 그의 직계비속이 하게 된다(등기선례2-282, 88. 7.15 등기 제393호).
- 2) 직계비속이나 직계존속 없이 사망한 경우 : 부(夫) 갑이 1970. 12. 15. 사망하였고, 처 을이 직계비속이나 직계존속 없이 1993. 3. 10. 사망한 경우 피상속인 을의 형제자매가 상속인이 되며, 을이 사망 당시 혼가(婚家) 호적에 등재되어 있는 경우나 을의 형제자매가 무연고 호적(호주와 가족 전원에 대하여 주민등록번호의 등기부에 기재가 없고, 30년 이상 호적등기부에 기재의 변동이 없는 호적)에 등재되어 있는 경우라도 을의 형제자매의 상속권에는 영향이 없다(등기선례200306-26, 2003. 6. 23. 부등 3402-352 질의회답).

(5) 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족(제4순위)

(가) 방계혈족의 범위

자기의 형제자매와 형제자매의 직계비속, 직계존속의 형제자매 및 그 형제자매의 직계비속을 방계혈족이라 한다(민법 제768조).

제4순위의 상속인은 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족으로서 남녀의 성별, 기혼·미혼의 여부, 부계·모계에 따른 차별 등을 두지 않는다. 또한 촌수가 다른 방계혈족이 있는 때에는 촌수가 가까운 자가 선순위로 상속인이 되며, 촌수가 같으면 공동상속인이 된다.

(나) 민법의 개정과 방계혈족범위의 변화

① 신민법(1960.1.1.)에서의 방계혈족

신민법(1960. 1. 1.)에서는 상속권이 있는 방계혈족의 범위를 8촌 이내로 규정하였고, 방계혈족의 범위를 “자기의 형제자매와 형제의 직계비속, 직계존속의 형제자매와 그 형제의 직계비속”으로 정의하여(민법 제768조), 자매의 직계비속(누나 또는 여동생의 자녀)과 직계존속의 자매의 직계비속(고모의 자녀)은 혈족이 아니었다.

민법 제1000조 제1항 제4호 소정의 ‘8촌이내의 방계혈족’을 특히 부계 방계혈족으로 제한한 바 없으므로 모계의 방계혈족도 여기에 포함되고, 따라서 모계의 숙부(외숙부)도 위 상속순위에 따라 재산상속인이 된다. 그러나 피상속인의 숙모는 여기에 해당하지 아니하므로 상속인이 될 수 없다(호적선례1-248, 85. 4. 26 법정 제449호 외무부장관 대 법원행정처장 질의회답).

② 1991. 1. 1.시행 개정민법에서의 방계혈족

1991. 1. 1. 시행 개정민법에서는 상속권이 있는 방계혈족의 범위를 4촌 이내로 축소함과 동시에 방계혈족의 범위에 관하여 “자기의 형제자매와 형제자매의 직계비속, 직계존속의 형제자매와 그 형제자매의 직계비속”으로 개정하여 자매의 직계비속과 직계존속의 자매의 직계비속도 방계혈족에 포함되는 것으로 하였다.²¹⁾

민법 제1000조 제2호 및 제4호에서 말하는 ‘직계존속’이나 ‘4촌이내의 방계혈족’은 피상속인이 기혼의 여자인 경우 피상속인의 친가의 ‘직계존속’과 ‘4촌이내의 방계혈족’을 의미한다(등기선례5-295, 1998. 12. 7 등기 3402-1213 질의회답).

(6) 배우자

(가) 법률상의 배우자

상속인으로 인정되는 피상속인의 배우자는 혼인신고를 한 법률상 배우자를 의미하며, 피상속인의 법률상 배우자가 아닌 자 즉, 사실혼의 배우자는 상속인에 해당되지 아니한다(등기선례7-193, 2003. 12. 22. 부등 3402-700 질의회답. 등기선례5-307, 1998. 09. 29 제정).

재산상속은 피상속인의 사망으로 인하여 개시되는 것이므로 피상속인인 부의 사망당시의 처는 그가 부의 사망 후 친가에 복적함으로써 부의 호적에서 제적되었다 하더라도 부의 재

21) 법원행정처 부동산등기 실무 II 237면

산을 상속하게 되고(등기선례2-271, 89. 5. 3 등기 제895호), 피상속인 부(夫)가 사망한 후에 그의 처의 호적이 복본적이라는 이유로 말소된 경우라도 그 혼인이 당연히 무효로 되는 것은 아니므로 그 처는 부(夫)의 재산에 관하여 상속권이 있으며(등기선례3-425, 91. 3. 21. 등기 제596호), 또한 처가 사망하고 부(夫)가 재혼한 후 사망한 경우 후처도 상속인으로서 그 협의분할에 참여할 수 있다(등기선례6-221, 1999. 10. 13. 등기 3402-947 질의 회답).

- 1) 한국인 남자와 혼인한 외국인 여자가 한국 국적을 상실한 경우 : 한국인 남자와 혼인하여 귀화절차를 통해 한국 국적을 취득한 일본인 여자가 6월이 경과하여도 일본국적을 상실하지 아니하여 국적법 제10조의 규정에 따라 한국 국적을 상실하게 되어 한국인 부(夫)의 호적에서 제적되었다 하더라도, 그들 사이의 혼인의 효력에는 변동이 없는 것이므로, 한국인 부(夫)로부터 상속받을 수 있다(등기선례5-306, 1998. 7. 1. 등기 3402-598 질의 회답).
- 2) 피상속인이 중혼관계에 있는 두 배우자 : 중혼은 혼인의 취소사유에 불과하고, 혼인 취소는 소급효가 없으므로 혼인이 취소되기까지의 중혼은 전·후혼 모두 유효한 혼인으로 인정된다. 따라서, 피상속인이 중혼관계에 있는 두 배우자와 그 두 배우자와의 사이에서 출생한 자녀들을 두고 사망한 경우 두 배우자는 각기 처로서 처의 상속분에 따른 상속인이 되고, 자녀들은 각기 직계비속으로서 상속인이 된다(등기선례3-427, 92. 4. 6. 등기 제786호).

(나) 배우자의 상속순위

민법 개정 전(1960. 1. 1. ~1990. 12. 31.)에는 부(夫)가 피상속인인 경우에는 처가 그 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고 직계비속이 없는 때는 피상속인의 직계존속과 동순위로 공동상속인이 되며, 직계비속이나 직계존속이 모두 없을 때에 단독상속인이 되었다(민법 1003조 1항). 그러나, 처가 피상속인인 경우에는 부(夫)는 그 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고 그 직계비속이 없는 때에는 바로 단독상속이 되었다(민법 1002조). 그러나 1991. 1. 1. 시행 개정민법에서는 부와 처의 상속순위를 같게 하였다(민법 1002조 삭제). 즉 피상속인의 배우자가 부이거나 처이거나를 구분하지 아니하고 제1순위 직계비속이 있는 경우에는 그 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고, 직계비속이 없는 때(또는 포기)는 피상속인의 직계존속과 동순위로 공동상속인이 되며, 직계비속이나 직계존속이 모두 없을 때는 단독상속인이 되는 것으로 하였다(민법 1003조 1항, 등기선례 7-197, 2003. 3. 11. 부등 3402-155 질의 회답).²²⁾

(다) 배우자의 상속분

현재(91. 1. 1 개정 민법) 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다. 후술 “상속분”에서 구체적으로 보기로 한다.

마. 법정상속분

(1) 개 설

상속재산에 대한 각 공동상속인의 배당률을 상속분(相續分)이라 하고, 이 상속분을 피상속인이 유언으로 지정하는 것이 지정상속분이며, 지정하지 않은 경우에 법률의 규정에 따라 정해지는 상속분을 법정상속분이라고 한다.

민법은 상속순위가 같은 사람이 여러 명인 경우에는 상속분을 균등하게 분배하도록 규정하고 있다. 법정상속분은 유류분의 비율에도 적용된다.

민법 제1009조는 “①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. ②피상속인의 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고, 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다.” 고 규정하고 있다.

“상속분”이란 동순위의 상속인이 공동으로 상속재산을 승계하는 경우에, 그 상속인이 승계할 지분을 말한다. 동순위 상속인이 여러 명인 경우, 그들의 상속분은 남자여자, 기혼녀·미혼녀에 상관없이 상속분은 균등으로 한다.

공동상속분은 그 지위를 양도할 수 있으며(민법 제1011조, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2006다2179 판결), 상속분은 유언을 할 수도 있다(등기선례4-396, 1994. 11. 9. 등기 3402-1311 질의회답).

(2) 상속제도의 변천

우리의 상속제도는 그 상속순위·상속분 등에 관하여 구민법(1959. 12. 31.까지의 관습법)과 신민법(1960. 1. 1. 시행 신민법과 1979. 1. 1. 및 1991. 1. 1. 시행 개정민법)은 많은 차이점이 있고, 신민법 시행 후에도 상속에 관한 부분이 1979. 1. 1. 및 1991. 1. 1. 자로 각 바뀌었다.

민법 부칙의 경과규정에 의하여 현행법 시행 전에 피상속인의 사망으로 개시된 상속에

관하여는 피상속인의 사망 당시의 법을 적용하도록 되어 있다(민법 부칙 1958. 2. 22. 25조, 1977. 12. 31. 5항, 1990. 1. 13. 12조 1항 등). 예컨대 갑의 공동상속인 중 을이 구민법 시행 당시인 1958. 8. 5. 사망한 경우에는 을의 사망으로 인한 상속에 관하여는 신민법이 시행되기 전의 구민법을 적용하여야 할 것이다.²³⁾

민법은 여러 차례의 개정을 통하여 상속분에 대한 변천이 있었다. 다음과 같다(균분상속분을 1로 할 경우임).

▶ 1959. 12. 31. 이전

- 호주 사망시는 호주상속인이 재산 전부를 단독상속(대법원 1969. 2. 18. 선고 56다2105 판결)
- 호주 아닌 가족사망시는 직계비속(출가녀 제외)이 평등하게 공동상속함(대법원 1981. 11. 24. 선고 80다2346 판결, 1990. 2. 27. 선고 88다카33619 판결)

▶ 1960. 1. 1. 이후 1978. 12. 31. 까지

- 호주상속인 1.5, 동일가적 내 여자는 0.5, 출가녀, 분가녀는 각 0.25, 기타 상속인은 1의 비율로 상속
- 처는 직계비속과 공동상속시는 0.5, 직계존속과 공동상속시는 1의 비율로 됨.

▶ 1979. 1. 1. 이후 1990. 12. 31. 까지

- 장남 1.5, 출가녀 0.25, 기타자녀 1, 처 1.5의 비율로 상속

▶ 1991. 1. 1. 이후 현재까지

- 장남, 차남, 출가녀 등의 구분 없이 각 1의 비율로 상속
- 처는 1.5의 비율로 상속함.

※ 이하 위 내용을 차례로 보기로 한다.

(3) 1960.1.1.부터 1978.12.31.까지의 상속분

■ 연혁민법 법률 제471호 (시행 1960. 1. 1 ~ 1978. 12. 31)

제1009조 (법정상속분) ①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. 그러나 재산상속인이 동시에 호주상속을 할 경우에는 상속분은 그 고유의 상속분의 5할을 가산하고 여자의 상속분은 남자의 상속분의 2분의 1로 한다.

②동일 가적내에 없는 여자의 상속분은 남자의 상속분의 4분의 1로 한다.

③피상속인의 처의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 남자의 상속분의 2분의 1로 하고 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 남자의 상속분과 균분으로 한다.

① 원 칙

동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분(상속분 1)한다(연혁 민법 제1009조 제1항 전단).

② 예 외

(가) 재산상속인이 동시에 호주상속을 하는 경우에는 그 고유상속분에 5할 가산(상속분 $1 + 0.5 = 1.5$)한다(연혁 민법 제1009조 제1항 후단).

○ 호주인 갑이 1951.7.10. 사망하면서 그 가에 여자를 제외하고는 상속인이 없게 되자 그의 어머니인 을이 호주상속을 한 후 1970.12.3. 병이 갑의 사후양자로 선정되어 입적하면서 을로부터 호주상속을 받고 을은 그의 가족으로 있다가 1981.4.1. 사망하였으며, 한편 을에게는 갑 외에 네 아들이 있고 갑에게는 사후입적된 병 외에 갑의 사망 전에 출가한 딸 정이 있는 경우 피상속인인 을은 사망 당시 가족으로 있었고 호주가 아니었음이 분명하므로 병 및 정이 피대습자인 갑은 위 을의 호주상속인이 될 수 없어서 위 을의 재산은 장남인 갑과 네 아들이 같은 지분이율로 공동상속하는 것이고, 나아가 현행 민법에 따라 전호주인 위 갑의 사후양자로 선정된 병은 위 망인의 재산을 출가한 딸인 정과 공동상속함에 있어서 그 호주권을 위 망인의 사망일에 소급하여 직접 그로부터 상속하는 것이 아니라 민법 제980조 제4호에 의하여 사후양자로 입적된 날 이미 여호주인 을로부터 상속한 것이므로 이는 민법 제1009조 제1항 단서 소정의 재산상속인이 동시에 호주상속을 하는 경우에는 해당하지 아니한다(대법원 1990.10.29. 자 90마772 결정).

(나) 여자의 상속분은 남자의 상속분의 $1/2$ (상속분 0.5)로 한다(연혁 민법 제1009조 제1항 후단).

(다) 동일가적 내에 없는 여자는 남자의 $1/4$ (상속분 0.25)로 한다(연혁 민법 제1009조 제2항).

- 1) 여호주의 유산과 출가녀의 상속 : 여호주가 사망하고 그를 상속할 사람이 없는 경우 그 유산은 여호주의 자녀가 아니고 여호주의 가에 태어난 출가여에게로 돌아간다 함이 재래의 우리 관습이다(대법원 1972.2.29. 선고 71다2307 판결).
- 2) 여호주의 출가에 인한 절가유산의 상속인 : 호주가 아내와 딸 하나를 둔 채 사망한 경우에 구관습상으로는 아내가 호주상속과 동시에 재산상속을 하게 되고 그 후 아내가 개가하면 그 딸이 호주상속과 동시에 재산상속을 하게 되고 그 딸이 출가하여 절가가 된 경우에는 딸의 직계비속이 균등하게 공동재산을 상속하게 된다(등기예규 제225호).

(라) 처는 직계비속과 공동으로 상속할 경우에는 남자의 $1/2$ (상속분 0.5), 직계존속과 공동으로 상속할 경우에는 남자의 상속분과 균분(동일)(상속분 1)한다(연혁 민법 제1009조 제3항).

- 1) 타가에 입양된 직계비속이 있는 경우의 법정상속분 : 피상속인인 호주가 1968. 10. 1. 사망하고 당시 상속인으로는 처와 호주상속인인 장남, 이미 타가에 입양된 차남 등 3인이 있었는데, 그 후 위 처가 1969. 3. 25. 사망한 경우, 재산상속에 있어서 직계비속의 범위에 는 타가에 입양된자도 포함된다 할 것이므로 피상속인 사망당시의 각 상속지분비율은 처 $1/6$, 호주상속인인 장남 $3/6$, 차남 $2/6$ 이고, 다시 위 처의 사망에 따라 그 상속분을 장남과 차남이 공동상속함에 따라 그들의 상속지분은 결국 장남은 $7/12$ ($3/6 + 1/12$), 차남은 $5/12$ ($2/6 + 1/12$)가 된다(등기선례4-370, 1994. 3. 21. 등기 3402-226 질의 회답).

(4) 상속지분의 예시

1) 피상속인의 직계비속인 장남(호주상속)과 차남, 출가한 장녀, 미혼인 차녀와 처가 공동상속을 받는 경우²⁴⁾

24) 법원행정처 부동산등기실무 II 239면

상속인	상속분		전체에 대한 상속분
	민법규정	통분	
처	1/2	2	2/15
장남(호주상속)	1.5	6	6/15
차남	1	4	4/15
장녀(출가)	1/4	1	1/15
차녀	1/2	2	2/15

2) 피상속인(피상속인이 차남으로서 법정분가함)의 직계비속이 없어 직계존속과 처가 공동상속하는 경우(처가 호주상속을 하는 경우임)²⁵⁾

상속인	상속분		전체에 대한 상속분
	민법규정	통분	
처(호주상속)	1.5	3	3/6
부	1	2	2/6
모	1/2	1	1/6

※ 위 사안의 경우 민법 규정의 상속분은 1.5 : 1 : 1/2.이 되는데, 여기서 법정상속분 중 통분을 분수로 표시할 때 계산의 편의를 위해서 각 법정상속분에 2배를 곱하게 되면, 각 법정상속분 통분은 3 : 2 : 1.이 되고, 그 합계액 6이 전체에 대한 상속분의 분모가 되는 것이다.

(5) 1979.1.1.부터 1990.12.31.까지의 상속분

■ 연혁 민법 1977.12.31 법률 제3051호 (시행 1979. 1. 1~1990. 12. 31) 제1009조 (법정상속분) ①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. 그러나 재산상속인이 동시에 호주상속을 할 경우에는 상속분은 그 고유의 상속분의 5할을 가산한다.<개정 1977.12.31>
②동일가적내에 없는 여자의 상속분은 남자의 상속분의 4분의 1로 한다.
③피상속인의 처의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 동일가적내에 있는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다.<개정 1977.12.31>

25) 법원행정처 부동산등기실무 II 239면

① 개정내용

제정민법(1960. 1. 1. 부터 1978. 12. 31. 까지)에 비하여 처의 상속분이 대폭 상향조정되었고, 동일가적 내에 있는 여자의 상속분도 남자와 동일하게 변경되었다.

② 원 칙

동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분(상속분 1)한다(연혁 민법 제1009조 제1항 전단).

○ 제적부에 호주상속인으로 기재되지 않은 망 장남의 상속인들의 상속분

호주인 피상속인이 구 민법(1990. 1. 13. 법률 제4199호로 개정되기 전의 것) 시행 당시 사망하였으나 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(2007. 5. 17. 법률 제8435호로 제정된 것) 시행 이후에 사망신고를 한 경우 호주상속신고에 의한 제적부정정을 할 수 없게 되었는바(가족관계등록예규 제297호 제2조제2항), 이 경우 피상속인의 장남은 제적부상 호주상속인으로 기재되지 않았다 하더라도 구 민법상 호주상속순위에 의하여 호주 상속과 동시에 재산상속을 하게 되는 것이며, 상속분은 그 고유상속분의 5할을 가산하여야 한다. 또한 위 장남이 상속개시 후 사망하고 그에게 상속인들이 있는 때에는 그 상속인들이 위 장남의 상속재산을 공동으로 상속하게 된다(등기선례 201010-3, 2010. 10. 20. 부동산등기과-1991).

③ 예 외

(가) 재산상속인이 호주상속하면 고유상속분에 5할 가산(상속분 $1 + 0.5 = 1.5$)한다(연혁 민법 제1009조 제1항 후단).

○ 상속등기를 함에 있어서, 처가 직계비속 또는 직계존속과 공동으로 재산상속을 함과 동시에 호주상속을 하는 경우, 처의 상속분은 공동재산상속인의 균분상속비율(민법 제1009조 제1항 본문)인 "1"을 기준으로 하여 여기에, 민법 제1009조 제1항 단서와 동조 제3항에 의하여 각 5할을 가산한 합계 "2" 로 한다(등기예규 제659호 88. 4. 9. 등기 제197호 각 지방법원장 대 법원행정처장 통첩).

(예 시)

① 동일가적내에 없는 직계비속녀 : 처=0.25 : 2(1+0.5+0.5)

② 시부 : 처=1 : 2(1+0.5+0.5)

(나) 처는 직계비속과 공동상속시 동일가적 내에 있는 직계비속 상속분의 5할 가산 (상속분 $1 + 0.5 = 1.5$), 직계존속과 공동상속시 직계존속 상속분의 5할 가산(상속분 $1 + 0.5 = 1.5$)한다(연혁 민법 제1009조 제3항).

(다) 동일가적 내에 없는 여자는 남자의 $1/4$ (상속분 0.25)로 한다(연혁 민법 제1009조 제2항).

- 1) 동일가적 내에 없는 여자와 계부의 상속분 : 피상속인인 처가 1986. 12. 25. 사망하고 상속인으로 부(남편)와 출가녀 1명(피상속인과 전남편사이의 소생)이 있는 경우, 그 부와 출가녀가 피상속인의 재산을 공동상속하게 되고 그 상속분은 부 1, 출가녀 0.25가 된다(등기선례 200608-8, 2006. 08. 25. 부동산등기과-2492 질의회답).
- 2) 동일가적 내에 없는 여자의 상속분 : 피상속인이 1989.1.30. 사망하여 상속인으로 남자 1인, 출가녀 3인과 분가한 여자 1인이 있는 경우 그 상속분은 남자와 분가한 여자가 각 1, 출가녀들이 각 0.25씩으로 된다(90.1.13. 법률 제4199호로 개정되기 전의 민법 제1009조 제1항, 제2항, 79.11.27. 79다1332, 1333 전원합의체. 등기선례3-457, 92.4.6. 등기 제788호).
- 3) 형제자매의 재산을 공동으로 상속하는 경우에도 민법(1990. 1. 13. 법률 제4199호로 개정되기 전의 것) 제1009조 제2항의 상속분을 적용하여야 하는지 여부(소극) : 민법(1990. 1. 13. 법률 제4199호로 개정되기 전의 것) 제1009조 제2항의 "동일가적내에 없는 여자"는 상속할 지위에 있는 여자가 혼인 등 사유로 인하여 타가에 입적함으로써 피상속인의 가적에서 이탈하여 가적을 달리한 경우를 지칭하는 것이므로, 피상속인 병녀(분가하여 미혼인 상태에서 1987년 사망)의 상속인으로 형제자매인 갑남, 을녀(1941년 혼인으로 타가입적), 정남이 있는 경우에는 을녀가 병녀의 가적에서 이탈하여 가적을 달리한 경우에 해당하지 않고, 따라서 을녀의 상속분에 대하여는 위 민법 제1009조 제2항이 적용되지 않으므로 갑남, 을녀, 정남은 균등한 비율로 병녀의 재산을 공동상속하게 된다.(등기선례 제201208-6호, 2012. 08. 31. 부동산등기과-1682 질의회답)
- 4) 재산상속인으로 계모와 동일가적 내에 있지 않는 생모가 있는 경우 : 피상속인의 재산상속인으로 부, 계모 및 동일가적 내에 있지 않는 생모가 있는 경우 현행법(90.1.13. 법률 제4199호로 개정되기 전)상 그들 사이의 상속지분은 4 : 4 : 1로 된다(등기선례3-455, 90.10.23. 등기 제2073호).
- 5) 상속개시전에 이혼심판이 확정된 출가녀의 상속분 : 갑은 1984. 1. 4 사망하였는데, 그 딸인 을이 1980. 4. 1 병과 혼인하여 동월 3일 갑의 호적에서 제적되었다가 1983. 8.

- 2 미합중국 캘리포니아주 상급법원에서 병과의 이혼심판이 확정되고 1984. 3. 6 친가복적신고를 하여 동년 4. 3 친가호적에 입적된 경우에는, 을은 비록 갑의 상속개시(1984. 1. 4)전에 친가에 복적신고를 하지 않았다 하더라도 이미 그 전에 이혼심판이 확정(1983. 8. 2)되어 이때 당연히 친가에 복적되어야 할 지위에 있게 된 자이므로, 그 상속분을 계산함에 있어서는 피상속인과 동일 가적내에 있는 여자로 취급(민법 제1009조 제2항, 제787조 제1항)해야 한다(등기선례1-331, 84. 7. 6 등기 제254호31).
- 6) 분가호주가 사망하고 그의 처와 부, 계모 및 생모가 있는 경우 : 분가호주인 부가 사망하고 그 상속인으로서 호주상속인인 처와 분가 전 본가에 남아 있는 부와 계모 및 동일가적내에 없는 생모가 있다면, 그들이 피상속인의 재산을 공동으로 상속하게 되고 그 상속인들간의 상속분은 처2, 부1, 계모1, 생모 0.25(생모의 경우 상속인이 가적을 이탈하였으므로 민법 제1009조 제2항의 '동일가적내에 없는 여자'로 되나, 계모의 경우에는 피상속인이 가적을 이탈한 것이므로 위 법조의 '동일가적내에 없는 여자'로 되지 아니함)로 된다(등기선례2-288, 89. 1.27 등기 제181호).
- 7) 여호주가 사망하고 그의 자매(출가녀 및 미출가녀)만 있을 경우 : 여호주인 '갑'이 직계비속 및 직계존속 없이 사망하고, 그의 형제자매로서 그와 동일가적내에 있는 매 '을' 과 동일가적내에 없는(출가한) 매 '병' 및 '정' 이 있다면, 그들이 사망한 '갑'의 재산을 공동으로 상속하게 되고, 그 상속인들간의 상속분은 '을' 이 1, '병' 이 0.25, '정' 이 0.25로 되며, 이 경우 '갑'의 가는 호주상속할 자가 없어 무후자로 된다(등기선례2-290, 89. 6. 1 등기 제1060호).
- 8) 혼인외 자(서자)가 처자없이 사망한 경우 : 혼인외 자(서자)가 처자없이 사망한 경우에는 생모도 혼인외자의 직계존속인 부, 모와 공동으로 재산을 상속하나, 그 상속분은 동일가적내에 없는 여자의 상속분에 해당된다(등기예규 제488호, 83. 7. 29. 등기 제293호).
- 9) 외국국적 취득자 : 부모가 사망한 경우 그 직계비속 중 한국국적의 미혼 여자와 일본국적의 미혼 여자는 피상속인의 본국법인 우리나라 법에 의하여 공동으로 재산을 상속하나, 일본국적의 미혼 여자의 상속분은 동일 가적내에 없는 여자의 상속분에 해당할 것이다(등기예규 제488호, 83. 7. 29. 등기 제293호).
- 10) 외국인과 혼인한 여자의 상속분 : 동일가적내에 있던 여자가 피상속인의 사망 당시에 외국인과 혼인하여 그녀의 호적부 신분사항란에 외국인과 혼인한 사실이 등기부에 기재되어 있는 경우에는 동일가적내에 없는 여자로 보아 상속분을 계산하여야 한다(등기선례2-286).

④ 상속분 계산방법 예시²⁶⁾

1) 피상속인의 직계비속인 장남과 차남, 출가한 장녀, 미혼인 차녀와 처가 공동상속을 받는 경우(호주상속을 받지 아니하는 남자를 기준으로 하여 계산함)

상속인	상속분		전체에 대한 상속분
	민법규정	통분	
처	1.5	6	6/21
장남(호주상속)	1.5	6	6/21
차남	1	4	4/21
장녀(출가)	1/4	1	1/21
차녀	1	4	4/21

2) 피상속인(피상속인이 차남으로서 법정분가함)의 직계비속이 없어 직계존속과 처가 공동상속하는 경우(호주상속을 받지 아니하는 남자를 기준으로 하여 계산함)

상속인	상속분		전체에 대한 상속분
	민법규정	통분	
처(호주상속)	2	2	2/4
부	1	1	1/4
모	1	1	1/4

(6) 1991.1.1.부터 현재까지의 상속분

- 현행민법 1990.1.13 법률 제4199호 (시행 1991. 1. 1.)
제1009조 (법정상속분) ①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다.<개정 1977·12·31, 1990·1·13>
②피상속인의 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고, 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다.<개정 1990·1·13>
③삭제 <1990·1·13>

① 개정내용

1991. 1. 1. 시행 현행민법은 제1009조 제1항 단서 및 제3항을 삭제하고, 동조 제2항을 개

26) 법원행정처 부동산등기실무 II 240면

정하였다.

종전에는 피상속인의 처가 직계비속 또는 직계존속과 공동으로 상속받는 경우에만 5할을 가산하였고 피상속인의 남편은 그러한 규정이 없었으나, 개정민법에서는 처뿐만 아니라 남편도 마찬가지로 5할을 가산하도록 하였다. 또한, 자녀의 상속분을 모두 동일하게 하여 출가녀라 하더라도 차별을 받지 않도록 하였으며, 남편도 처의 대습상속인이 되는 것으로 하였다(민법 제1003조 제2항).

② 원 칙

동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분(남녀, 동일가적 여부 불문하고 상속분 1)한다.

③ 예 외

피상속인의 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고(상속분 $1 + 0.5 = 1.5$), 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산(상속분 $1 + 0.5 = 1.5$)한다.

여기서 “배우자”란 상속인의 배우자를 뜻한다. 즉 부(夫)가 사망한 경우에는 그 처(妻)가 배우자이고, 처(妻)가 사망한 경우에는 그 부(夫)를 말한다.

이러한 배우자에게는 혼인 중 형성된 재산에 대하여 잠재적 지분을 가지고 있다고 보고 재산형성에 기여한 바가 다른 상속인 보다 많다고 판단하여 배우자의 상속분에 5할을 추가하는 것이다.

④ 상속분 계산방법 예시

피상속인의 직계비속인 장남과 차남, 출가한 장녀, 미혼인 차녀와 처가 공동상속을 받는 경우²⁷⁾

상속인	상속분		전체에 대한 상속분
	민법규정	통분	
처	1.5	3	3/11
장남	1	2	2/11
차남	1	2	2/11
장녀(출가)	1	2	2/11
차녀	1	2	2/11

27) 법원행정처 부동산등기실무 242면

※ 위 사안의 경우 민법 규정의 상속분은 1.5 : 1 : 1 : 1 : 1.이 되는데, 여기서 법정상속분 중 통분을 분수로 표시할 때 계산의 편의를 위해서 각 법정상속분에 2배를 곱하게 되면, 각 법정상속분 통분은 3 : 2 : 2 : 2 : 2.이 되고, 그 합계액 11이 전체에 대한 상속분의 분모가 되는 것이다.

2. 법정상속분에 의한 소유권이전등기신청

가. 상속등기와 다른 등기 등 과의 관계

(1) 상속등기가 선행되어야 하는 경우

피상속인 사망에 따른 상속등기가 마쳐지기 전에 다른 등기원인이 발생한 경우 상속등기가 선행되어야 하는 경우 예시는 다음 각 호와 같다(등기예규 제1835호제32조제1항).

1. 저당권 설정등기 후 경매신청 전에 채무자인 목적물 소유자가 사망한 경우의 경매기입등기촉탁의 경우
2. 명의수탁자가 사망한 후에 신탁해지로 인한 소유권이전등기절차 이행판결을 받은 경우
3. 피상속인 소유명의의 부동산에 대하여 원인무효를 청구원인으로 한 소유권이전등기 말소소송에서 “상속인들은 원고에게 화해권고를 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행한다” 라는 화해권고결정이 확정된 경우
4. 상속인간에 상속재산협의분할이 이루어지지 않아 법원이 상속재산의 경매분할을 명하여 동 심판에 따른 경매신청을 하는 경우
5. 사망한 공유자의 상속인들에 대하여 공유물분할판결이 확정된 경우
6. 민법 제245조 의 규정에 의한 취득시효 완성일이 등기부상 소유명의인의 사망일 이후이고 상속인들을 상대로 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차 이행의 승소판결을 받은 경우. 다만, 취득시효 완성일 이후에 부동산 소유자가 사망한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1835호제4조제1항).

(2) 상속등기절차의 선행이 필요 없는 경우

피상속인 사망에 따른 상속등기가 마쳐지기 전에 다른 등기원인이 발생한 경우 상속등기절차의 선행이 필요 없는 경우의 예시는 다음 각 호와 같다(등기예규 제1835호제32조제2항).

1. 부동산등기법 제27조 (포괄승계인에 의한 등기신청)에 따라 상속인이 등기를 신청

하는 경우 [예 : 임대차 계약 체결 후 임대인이 사망한 경우에 집행법원이 망 임대인 소유 명의의 부동산에 관하여 상속관계를 표시하여 주택임대차보호법 제3조의3에 따른 임차권등기의 기입을 촉탁한 경우]

2. 가등기를 마친 후에 가등기권자(또는 가등기의무자)가 사망한 경우 가등기에 의한 본등기시, 가등기명의인이 사망한 후에 상속인이 가등기의 말소를 신청하는 경우

3. 사망한 자의 상속재산에 대한 파산선고결정 및 그에 따른 파산선고등기가 마쳐진 후 파산관재인이 형식적 경매를 신청하거나 법원의 허가를 얻어 임의매각에 따른 소유권이전등기를 신청한 경우

4. 피상속인 소유 명의의 부동산에 대하여 상속인을 등기의무자로 한 처분금지가처분 등기의 촉탁에 기한 가처분기입등기의 경우

나. 신청절차

(1) 신청인 등

가) 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인이 여러 명인 경우에는 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기를 신청할 수 없고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조제1, 2항).

나) 상속재산의 분할 또는 다른 상속인의 상속포기로 인하여 상속인 중 일부만이 신청 부동산의 소유자인 경우에는 그 소유권을 취득한 상속인만이 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제7조제3항).

다) 여러 명의 상속인이 있는 경우에는 공동상속인 전원을 등기권리자로 기재하고 각 상속인별로 상속지분을 반드시 기재하여야 하며, 상속분이 같을 때에도 또한 같다(등기예규 제1835호제8조제3항).

라) 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우 민법 제1043호에 따라 상속을 포기한 자녀의 상속분은 남아 있는 다른 상속인인 배우자에게 귀속되므로 배우자가 단독상속인이 되고, 배우자는 상속으로 인한 소유권이전등기를 단독으로 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제7조제4항).

마) 상속인이 한정승인 또는 포기를 할 수 있는 기간 내라도 상속인의 채권자는 대위에 의한 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제7조제5항).

바) 피상속인 명의의 소유권이전등기가 그의 사망 후에 마쳐진 것으로 기록된 경우라

도 상속인은 그 등기에 기초 한 상속등기를 신청할 수 있고, 등기관은 다른 각하 사유가 없는 한 위 신청에 따른 등기를 수리하여야 한다(등기예규 제1835호제7조제6항).

사) 공동상속인 중 일부의 지분만에 한 상속등기는 당사자가 등기관에게 직권말소등기의 발동을 촉구하여 위 등기를 말소한 후 법정상속분에 따른 상속등기를 신청하여야 한다. 그러므로 일부상속인의 지분만에 관한 등기를 존치한 채 법정상속분에 따른 상속등기는 신청할 수 없다(등기선례 200706-7, 2007. 6. 25. 부동산등기과-2078 질의회답).

아) 사망자 명의로 등기되어 있는 부동산을 그 상속인으로부터 매수한 경우에는 상속인등의 가족관계증명서, 제적등본 등 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 상속인 앞으로 재산상속에 인한 소유권이전등기를 마친 후 매수인 앞으로 소유권이전등기를 하여야 하고, 그 밖의 사항은 일반 소유권 이전등기의 경우와 다를 바 없다(등기선례1-311, 84. 11. 30 등기 제511호).

자) 부동산 거래신고 등에 관한 법률(제8조 제2항)은 “외국인 등(외국인 등의 의의에 대하여는 총설 63면 참조)이 상속·경매, 그 밖에 대통령령으로 정하는 계약 외의 원인으로 대한민국 안의 부동산등을 취득한 때에는 부동산등을 취득한 날부터 6개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고관청에 신고하도록 규정하고 있다.

(2) 공동상속인이 행방불명된 경우 등

가) 행방불명으로 주민등록이 말소된 경우 : 공동상속인중 일부가 행방불명되어 주민등록법 제17조의 제3항 의 규정에 의하여 그 주민등록이 말소된 경우에는 그 최후 주소를 주소지로 하고, 그 주민등록표등본을 주소를 증명하는 서면으로 하여 상속등기를 신청할 수 있고, 위 주민등록표등본을 제출할 수 없을 때에는 이를 소명하는 한편 호적등본상 본적지를 그 주소지로 하고 그 호적등본을 주소를 증명하는 서면으로 하여 상속등기를 신청할 수 있다(등기선례2-94, 88. 4.15 등기 제221호).

나) 공동상속인 중 일부가 행방불명으로 주민등록이 말소된 경우에는 말소된 주민등록 등·초본을 첨부하여 그 최후 주소를 주소지로, 호적등본 또는 제적등본상(또는 제적등·초본이나 기본증명서상) 주민등록번호가 기재되어 있지 않고 달리 주소를 확인할 수 없어 주민등록등·초본을 발급받을 수 없는 때에는 이를 소명하여 제적등·초본상 본적지(또는 가족관계등록부상 등기기준지)를 그 주소지로 하여 상속등기를 신청할 수 있다(선례 2-94, 6-257).

다) 공동상속인 중 1인이 호적에는 등재되어 있으나 주민등록은 말소되어 있고, 1973

년에 미국으로 입양된 것으로 알려져 있지만 그에 관한 기록은 전혀 없는 상태에서 현재 그 소재나 생사여부도 확인할 수 없는 경우라면, 다른 공동상속인들이 신청서에 행방불명인 자를 함께 상속인으로 표시하고 그의 말소된 주민등록표등본을 첨부(말소된 주민등록표등본상의 최후의 주소를 주소지로 표시)하여 상속등기를 신청하거나, 행방불명인 상속인이 실종선고의 요건에 해당된다면 실종선고를 통하여 그에 관한 호적을 정리받은 후 그를 제외한 다른 상속인들이 공동상속인으로서 상속등기를 신청할 수 있을 것이다(등기선례 제6-200호, 1999. 3. 4. 등기 3402-205 질의회답).

라) 피상속인 명의의 소유권이전등기가 그의 사망 후에 마쳐진 것으로 기록된 경우라도 상속인은 그 등기에 기초 한 상속등기를 신청할 수 있고, 등기관은 다른 각하 사유가 없는 한 위 신청에 따른 등기를 수리하여야 한다(등기예규 제1835호제7조제6항).

(3) 공동상속등기에 협력하지 않는 경우

(가) 상속개시 후 상속권을 한정승인 또는 포기할 수 있는 기간이 경과한 후에 공동상속인 중 일부가 공동상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 할 수 없고 상속등기를 하고자 하는 상속인이 상속등기에 협력하지 아니하는 상속인의 상속등기까지 이를 신청할 수 있다 할 것이며 조부 소유의 부동산을 부가 상속등기를 하지 아니하고 사망한 경우에는 현재 상속인이 피상속인 조부 및 부 모두를 표시하여 직접 그 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제535호, 84. 7. 4. 등기 제247호). 이 경우 부담할 세금과 관련하여 판례는 “공유재산에 관한 취득세와 재산세를 공유자의 한 사람이 이를 부담하였다면, 특단의 사정이 없는 한 다른 공유자에게 그 부담부분에 대하여 구상채권을 갖는다고 할 것이다(대법원 1984. 11. 27. 선고 84다카317, 318 판결).” 라고 하였다.

(나) 다른 공동상속인 A 및 B가 재외국민이었다가 외국 국적을 취득하여 현재는 외국인인 경우로서 이들 역시 상속등기에 협력하지 아니하여 그들의 현 주소를 알 수 없는 경우에는 그들이 주민등록을 한 사실이 있다면 말소된 주민등록표 상의 최후 주소를 주소로 제공하고, 이를 증명하는 정보로서 말소된 주민등록표의 등본을 첨부정보로서 제공할 수 있으며, 그들이 주민등록을 한 사실이 없다면 제적부(또는 가족관계등록부) 상의 본적지(또는 등록기준지)를 주소로 제공하고, 이를 증명하는 정보로서 제적등본(또는 기본증명서)을 첨부정보로서 제공할 수 있다. 그리고 A 및 B에 대한 부동산등기법 제49조제1항제4호에 따른 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없는 경우에는 이를 소명하여 그들의 부동산등기용등록번호를 제공하지 않고서도 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선

례 제201809-4호, 2018. 09. 06. 부동산등기과-2041 질의회답).

다. 상속·유증의 경우 관할의 특례

(1) 개 설

부동산등기법은 2024.9.20. 제7조의3을 신설하여 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있도록 하였다. 이에 관한 업무처리지침(등기예규 제1795호)도 마련되었다.

부동산등기법

제7조의3(상속·유증 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 상속 또는 유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다. ② 제1항에 따른 등기신청의 유형과 등기사무의 처리 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

상속이나 유증의 경우에는 상속·유증 대상 부동산이 상속인의 생활 근거지 외에 있는 경우가 있고, 다른 등기 사건에 비해 직접 신청하는 비율이 높으며, 그 대상이 되는 부동산이 여러 개인 경우가 많이 있어 여러 원거리 관할 등기소 방문에 따른 불편함이 있다는 점을 고려하여 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 관할 제한을 전면적으로 해소함으로써 지역무관신청을 가능하게 한 것으로 보인다.

그러나 당장 모든 등기 사건에 대해 관할을 폐지하는 경우 인구밀도가 높거나 변호사·법무사 사무실이 집중되어 있는 등기소에 등기사무가 급증할 수 있고, 등기소별 시기별 업무량을 예측하기 어려워 인력배치 등의 어려움으로 등기사무처리가 지연되는 행정적 문제 등을 고려하여 일단 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에만 관할 제한을 해소하였다.

부등법 제7조의3제1항에 따라 등기신청을 하는 경우에는 부등법 제7조의3제1항에 관한 등기신청임을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제164조의 2).

(2) 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 등기를 신청할 수 있는 경우

부등법 제7조의3제1항에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 등기를 신청할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다(부등규칙 제164조제1항).

1. 상속 또는 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우
2. 상속으로 인한 소유권이전등기가 마쳐진 후 다음 각 목에 해당하는 사유가 있는 경우 그 사유를 원인으로 해당 등기를 신청하는 경우
 - 가. 법정상속분에 따라 상속등기를 마친 후에 상속재산 협의분할(조정분할·심판분할을 포함한다)등이 있는 경우
 - 나. 상속재산 협의분할에 따라 상속등기를 마친 후에 그 협의를 해제(다시 새로운 협의분할을 한 경우를 포함한다)한 경우
 - 다. 상속포기신고를 수리하는 심판 또는 상속재산 협의분할계약을 취소하는 재판 등이 있는 경우

(3) 관할에 관한 특례 적용 유형 및 신청 등

가) 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 법 제7조의3제1항 및 규칙 제164조에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(등기예규 제1795호, 제2조제1항). (사례 357면면 참조)

나) 상속으로 인한 소유권이전등기가 마쳐진 후 다음 각 호에 해당하는 경우에는 법 제7조의3제1항 및 규칙 제164조에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 각 호의 사유를 원인으로 상속등기의 경정·말소등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1795호, 제2조제2항).

1. 법정상속분에 따라 상속등기를 마친 후에 상속재산 협의분할(조정분할·심판분할을 포함한다)등이 있어 이를 원인으로 상속등기의 경정등기를 신청하는 경우 (사례 835면 참조)
2. 상속재산 협의분할에 따라 상속등기를 마친 후에 그 협의를 해제(다시 새로운 협의분할을 한 경우를 포함한다)하고 이를 원인으로 상속등기의 경정등기를 신청하는 경우 (사례 861면 참조)
3. 상속포기신고를 수리하는 심판 또는 상속재산 협의분할계약을 취소하는 재판 등이 있어 상속등기의 경정등기를 신청하는 경우
4. 상속등기를 마친 후 위 제1호부터 제3호까지의 어느 하나의 원인으로 상속인 전부가 교체될 때에는 상속등기의 경정등기를 신청할 수 없으므로 해당 부동산을 취득한 상속인이 단독으로 상속등기를 신청하기 위하여 기존 상속등기의 말소등기를 공동으로 신청하는 경우 (사례 886면 참조)

(4) 포괄유증 또는 특정유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우

포괄유증 또는 특정유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 다음 각 호의 방법으로 법 제7조의3제1항 및 규칙 제164조에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(등기예규 제1795호, 제2조제3항).

1. 유증을 원인으로 한 소유권이전등기는 포괄유증이든 특정유증이든 모두 상속등기를 거치지 않고 유증자로부터 직접 수증자 명의로 등기를 신청하여야 한다.

2. 제1호에도 불구하고 유증을 원인으로 한 소유권이전등기 전에 상속등기가 이미 마쳐진 경우에는 상속등기를 말소하지 않고 상속인으로부터 수증자에게로 유증을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

(5) 대위신청하는 경우

채권자가 법 제28조에 따라 제1항부터 제3항까지의 등기를 대위신청하는 경우에는 법 제7조의3제1항 및 규칙 제164조에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(등기예규 제1795호, 제2조제4항). 대위에 관하여는 758면 참조

(6) 체납처분으로 인한 압류등기 촉탁, 수용으로 인한 소유권이전등기 촉탁의 경우

관공서가 체납처분으로 인한 압류등기를 촉탁하거나 수용으로 인한 소유권이전등기를 촉탁하면서 상속인을 갈음하여 상속으로 인한 소유권이전등기 또는 상속재산 협의분할 등을 원인으로 한 상속등기의 경정·말소등기를 함께 촉탁하는 경우에는 법 제7조의3제1항을 적용하지 아니한다(등기예규 제1795호, 제2조제5항).

(7) 신청정보의 제공

상속으로 인한 소유권이전 및 포괄유증 또는 특정유증으로 인한 소유권이전등기의 경우 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에 그 신청하는 경우에는 규칙 제43조 및 제44조에서 규정하는 사항 외 등기신청서란 상단에 법 제7조의3에 관한 등기신청임을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1795호, 제3조제1항).

(8) 부동산 제7조의2와 상속·유증 사건의 관할과의 관계

상속 또는 유증으로 인한 등기는 등기목적과 등기원인이 동일한 경우에도 부동산 제7

조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례 95면 참조)에 따라 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없다(등기예규 제1834호제11조제1항). 법인의 합병·사인증여·규칙 제42조에 따른 등기는 부동산법 제7조의3에 따라 등기신청 할 수 없으나 등기목적과 등기원인이 동일한 경우에는 법 제7조의2에 따라 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1834호제11조제2항). 법 제7조의2의 등기신청 사례 101면 참조

라. 신청정보의 제공

(1) 개 설

상속으로 인한 소유권이전의 경우 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조). 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정예에 따라 기재하여야 한다. 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 상속원인이 2중으로 된 경우 기재방법(등기예규 제57호)

① 유산상속이 개시되어 상속인이 그 상속등기를 하지 않고 있는 동안에 상속인 중의 한 사람이 사망하여 또 하나의 다른 상속이 개시된 경우 즉 등기사건 1건에 2개의 등기원인이 있는 경우 최초의 상속원인과 일자만을 표시 처리하고 있으므로 사실과 등기가 부합되지 않으며,

② 실종선고에 인하여 호주 또는 재산상속이 개시되는 경우에 그 실종기간이 구법 시행기간 중에 만료하는 때에도 그 실종이 신법시행일 후에 선고된 때에는 그 상속순위, 상속분 기타 상속에 관하여는 신법을 적용하도록 되어 있으며(민법부칙 제25조) 실종선고의 효과는 실종기간이 만료한 때에 소급하게 되므로(민법 제28조) 등기부의 기재는 구법시행기간중의 일자를 원인일자로 하고 상속원인은 신법의 원인을 기재하게 되어 등기부상으로 보면 구법 당시에 개시된 상속에 대하여 신법을 적용(원인과 상속비율)한 것 같이 되어 처리의 착오로 알기 쉽게 되므로,

③ 위의 각 항의 경우 등기신청서식 및 등기부 기록례를 별지의 예에 의거, 처리하도록 한다.

[별지] 상속원인(상속)이 2중으로 된 경우 기재방법

1. 원인(상속)이 2중으로 된 경우의 예

- 가. 공동상속인 중 이도령이 구법당시에 사망한 때
 등기원인 및 그 일자 1958년 2월 8일 유산상속
 신 청 인 망 이성돈 유산상속인
 서울 중구 남대문로 7
 지분3분의1 김 삼 순 500124-1056427
 서울 중구 남대문로 7
 지분3분의1 이 삼 남 531124-1057427
 서울 중구 남대문로 5
 공동상속인 중 이도령은 1959년 10월 8일
 사망하였으므로 호주상속
 지분3분의1 이 태 백 450320-1617312
 서울 중구 남대문로 5
- 나. 공동상속인 중 김학영이 신법당시에 사망한 때
 등기원인 및 그 일자 1955년 1월 5일 유산상속
 신 청 인 망 김성수 유산상속인
 서울 마포구 광성로1길 1
 지분18분의6 김 도 남 481124-1056427
 서울 용산구 남산공원길 6-7
 지분18분의6 김 도 칠 500124-1065418
 서울 용산구 남산공원길 6-7
 공동상속인 중 김 학 영은 1963년 6월 2일
 사망하였으므로 재산상속
 지분18분의3 김 남 칠 521030-1065419
 서울 마포구 광성로1길 6-7
 지분18분의2 김 남 팔 540302-1065420
 서울 마포구 광성로1길 6-7

지분18분의1 김 남 구 560603-1065420

서울 마포구 망원동 6-7

2. 민법부칙 제25조제2항의 경우의 예

등기원인 및 그 일자 1959년 1월 5일 재산상속

(1964년 1월 5일 실종선고)

(4) 상속결격자가 있는 경우 기재방법

가) 상속결격자가 있는 경우에는 신청서의 등기권리자 성명란에 상속결격자의 성명 및 상속결격의 뜻을 기재(예시 : 공동상속인 김결격 민법 제1004조제1호 의 사유 상속결격) 하여야 한다. 상속결격자의 대습상속인이 있는 경우에는 상속결격자의 성명 및 상속결격 뜻의 기재 후 제20조제1항과 같이 각 대습상속인에 관한 사항을 기재한다(등기예규 제1835호제22조제1항).

나) 민법 제1004조 각 호에 의한 상속결격자가 있는 경우에는 결격사유를 증명하는 내용이 담긴 판결등본 등을 결격사유를 증명하는 서면으로 제출하여야 한다. 이 경우 등기관은 판결주문뿐만 아니라 판결이유를 고려하여 결격사유의 존부를 심사하여야 한다(등기예규 제1835호제22조제2항).

다) 공동상속인중 1인이 피상속인인 직계존속을 살해함으로써 민법 제1004조 제1호에 의하여 상속결격자가 되었고 위 존속살인 범행이 대법원판결에 의하여 유죄로 확정된 경우, 나머지 공동상속인이 상속등기를 신청함에 있어서는 위 상속결격자에 대한 결격사유를 증명하는 서면으로 존속살인 범행에 대한 유죄의 사실심 판결등본과 대법원판결등본을 첨부하여야 하지만 그 이외에 별도의 확정증명원까지 첨부할 필요는 없으며, 상속등기신청서에는 신청인 표시란에 당해 상속인이 상속결격되었다는 취지의 기재를 하여야 할 것인 바, 그 기재례는 다음과 같다(등기선례 제4-359호, 1996. 1. 11. 등기 3402-18).

● 상속결격자 등기신청서의 기재례

상속결격자 등기신청서의 기재례

1. 상속결격자에게 대습상속인이 있는 경우 :

해당 신청인 표시중에 상속결격자의 표시와 그 결격사유를 기재한 후 그 아래에 대습상속인의 표시를 함.

(예) 신청인의 표시 망 김일동의 재산상속인 서울 마포구 망원동 10 지분 30분의 10 신청인 김 갑 동 430207-1667514 서울 마포구 망원동 10 지분 30분의 10 신청인 김 을 동 210206-2167518 서울 마포구 망원동 10 공동상속인중 김병동은 민법 제1004조 제1호의 사유에 의하여 상속결격되었으므로 재산상속 지분 30분의 5 신청인 김 나 일 670211-1011011 서울 종로구 원서동 2 지분 30분의 5 신청인 김 나 이 691011-1087514 서울 종로구 원서동 2

2. 상속결격자에게 대습상속인이 없는 경우 :

상속결격자의 표시와 그 결격사유를 신청인 표시 말미에 기재함.

(예) 신청인의 표시 망 김일동의 재산상속인 서울 마포구 망원동 10 지분 40분의 20 신청인 김 갑 동 430207-1667514 서울 마포구 망원동 10 지분 40분의 20 신청인 김 을 동 210206-2167518 서울 마포구 망원동 10 공동상속인 중 김병동은 민법 제1004조 제1호의 사유에 의하여 상속결격 되었음

(상속등기시 상속결격자임을 증명하는 서면과 등기신청서의 기재 제정 1996. 1. 11. 등기선례 제4-359호)

마. 첨부정보의 제공

(1) 상속을 증명하는 서면

상속을 증명하는 서면에 관하여 “상속등기에 관한 업무처리지침” 이 마련되어 있다 (등기예규 제1835호).

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부등규칙 제46조에 따른 일반적 인 첨부서면 외에 ①가족관계의 등록 등에 관한 법률에 의한 등록사항별 증명서, 구 호적 법상 제적등본, 협의분할계약서 등, ②피상속인의 주소를 증명하는 서면(등기명의인과 피 상속인의 동일성을 확인하기 위해 이 예규에서 정하는 경우), ③상속인의 주소 및 주민등록번호를 증명하는 서면을 등기소에 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제9조).

상속인 중 일부가 외국인으로서 호적이나 제적에 등재되어 있지 않은 경우, 그 상속인 과 피상속인의 관계를 증명할 수 있는 본국 관공서 발행의 증명 등 상속을 증명함에 족한

서면과 주소를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다(등기전례 제200502-6호, 2005. 2. 23. 부등 3402-92 질의회답).

(2) 1순위 상속인과 상속을 증명하는 서면

① 개 설

피상속인이 2008. 1. 1. 이후에 사망신고가 된 경우로서, 피상속인에게 배우자와 자녀가 있는 경우에는 ①피상속인의 기본증명서(상세) 및 가족관계증명서(상세) ②피상속인의 친양자입양관계증명서(상세) ③피상속인의 구 호적법상 제적등본(전적전 제적등본 포함)의 서면을 본 예규 제9조제1호의 상속을 증명하는 서면으로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제10조제1항).

② 등기관이 상속관계 조사

등기관은 다음 예시와 같이 첨부서면을 통해 상속관계를 조사할 수 있다(등기예규 제1835호제10조제2항).

【예시】

피상속인 甲의 사망을 원인으로 배우자 乙, 자녀 A, B를 상속인으로 하는 소유권이전등기 신청이 있는 경우

1. 갑의 기본증명서(상세)를 통해 갑과 등기명의인의 동일성, 사망사실과 사망일시를 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

피상속인의 가족관계증명서(상세)를 통해 상속인을 확인할 수 있기 때문에 원칙적으로 상속인의 기본증명서를 첨부할 필요는 없다. 다만, 등기관은 상속인의 주민등록표 등·초등 제출된 첨부서면만으로 동일인임을 확인하기 어려운 경우 상속인의 기본증명서(상세)의 제출을 요구할 수 있다(등기예규 제1835호제10조제3항).

2. 갑의 가족관계증명서(상세)를 통해 배우자 을과 자녀 A, B가 상속인이 맞는지 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

3. 갑의 친양자입양관계증명서(상세)를 통해 갑이 사망한 후에 타인에게 친양자입양된 자녀의 존부와 갑 사망 당시 갑에게 친양자입양된 자녀의 존부를 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

4. 제적등본을 통해 2008년 1월 1일 이전 갑의 자녀 중 사망, 국적상실, 실종선고, 부재선고를 원인으로 제적된 자가 있는지 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

5. 제적등본을 통해 2008년 1월 1일 이전 혼인, 분가, 입양 등의 사유로 가족관계증명서에 누락된 직계비속이 있는지 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

6. 갑의 가족관계증명서(상세) 및 제적등본을 통해 갑 사망전에 사망한 자녀의 존부를 확인하여 대습상속이 발생하였는지 조사한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

(3) 2순위 이하 상속인과 상속을 증명하는 서면

(가) 개 설

피상속인이 2008. 1. 1. 이후에 사망신고가 된 경우로서, 피상속인에게 1순위 상속인이 없어 2순위 이하 상속인이 있는 경우에는 ①피상속인의 기본증명서(상세) 및 가족관계증명서(상세) ②피상속인의 친양자입양관계증명서(상세) 및 입양관계증명서(상세) ③ 피상속인의 구 호적법상 제적등본(전적전 제적등본 포함)의 서면을 본 예규 제9조제1호의 상속을 증명하는 서면으로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제11조제1항).

(나) 등기관의 상속관계 조사

등기관은 다음 예시와 같이 첨부서면을 통해 상속관계를 조사할 수 있다(등기예규 제1835호제11조제2항).

【예시】

피상속인 甲의 사망을 원인으로 배우자 乙, 직계존속 A, B를 상속인으로 하는 소유권이 전등기 신청이 있는 경우

1. 갑의 기본증명서(상세)를 통해 갑과 등기명의인의 동일성, 사망사실과 사망일시를 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

2. 갑의 가족관계증명서(상세)를 통해 1순위 상속인으로 자녀의 존부를 확인하고, 배우자 을과 직계존속 A, B가 상속인이 맞는지 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

3. 갑의 친양자입양관계증명서(상세)를 통해 갑이 사망한 후에 타인에게 친양자입양된 자녀의 존부와 갑 사망 당시 갑에게 친양자입양된 자녀의 존부를 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

4. 갑의 입양관계증명서(상세)를 통해 갑의 친생부모 존부를 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

5. 제적등본을 통해 2008년 1월 1일 이전 갑의 자녀 중 사망, 국적상실, 실종선고, 부재선고를 원인으로 제적된 자가 있는지 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

6. 제적등본을 통해 2008년 1월 1일 이전 혼인, 분가, 입양 등의 사유로 가족관계증명서에 누락된 직계비속이 있는지 확인한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

(4) 가족관계증명제도 시행 전의 사망과 상속을 증명하는 서면

피상속인이 2007. 12. 31. 이전에 사망신고가 된 경우에는 다음 각 호의 서면을 제9조 제1호의 상속을 증명하는 서면으로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제12조).

1. 피상속인의 제적등본 및 피상속인의 제적에 관한 기재사실에 의하여 확인된 각 상속인의 기본증명서(상세) 등. 다만, 취적허가에 의하여 새 호적이 편제된 경우에는 취적 전의 제적등·초본은 제출할 필요가 없다.

2. 구관습법상(1960. 1. 1.이전 사망) 호주상속에 따른 등기를 신청하는 경우에는 제1호에도 불구하고 호주상속 개시사실과 호주상속인이 기재된 제적등·초본 및 호주상속인의 기본증명서(상세) 등

(5) 제적등본과 상속을 증명하는 서면

본 예규 제10조부터 제12조까지의 제적등본은 신분변동사항이 연결되도록 다음 각 호의 경우 해당 서면을 함께 첨부하여야 한다(등기예규 제1835호제13조제1항).

1. 전적을 한 경우 전적 전의 제적등본
2. 분가·호주승계(상속), 일가창립을 한 경우 전(前)호주의 제적등본
3. 피상속인이 여자이고 혼인한 경우에는 친가와 혼가의 제적등본
4. 등기관이 등기신청에 대한 상속관계를 파악하기 위하여 보정을 명한 경우 해당 서류

(6) 제적등본을 발급받을 수 없는 경우

제적부의 소실 등으로 그 등본을 발급받을 수 없는 경우에는 가족관계등록사항별증명서 및 존재하는 다른 제적부의 등본 등과 제적부의 소실 등으로 그 등본을 발급받을 수 없고 신청서 및 첨부서면에 따른 상속인 이외에 다른 상속인이 존재하지 아니한다는 취지의 공동상속인 연서의 진술서를 첨부서면으로 제출할 수 있다. 단, 위 서류들에 다른 상속인이 있는 것으로 보이는 특별한 사유가 없어야 한다(등기예규 제1835호제13조제2항).

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청함에 있어 상속을 증명하는 서면으로서 신청서에 첨부한 제적등본이 멸실 우려로 인해 재작성된 경우, 재작성 이전의 제적등본을 별도로 첨부할 필요는 없다(등기예규 제1835호제13조제3항).

상속을 증명하는 서면의 하나인 제적부가 소실되어 그 등본을 발급받을 수 없을 경우에는 그 제적부가 멸실된 후 회복되지 아니하였다는 취지의 시·읍·면장의 증명서와 다른 상속인이 존재하지 아니한다는 취지의 공동상속인 연서의 진술서를 제출케 하여 호적등본상에 다른 상속인이 있는 것으로 보이는 특별한 사유(예컨대 장남 "갑", 2녀 "을"이라고 표시되어 있고 장녀가 사망했는지 출가했는지 여부가 제적등본이 없어서 판단될수 없는 경우)가 없는 한, 현 호적등본에 의하여 상속등기를 하여도 무방할 것으로 본다(등기예규 제409호, 1981. 12. 23.).

(7) 피상속인의 주소증명서면

등기기록상 등기명의인이 피상속인임을 증명하기 위하여 요구되는 경우에는 예외적으로 피상속인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록표 등·초본(말소자 등·초본)을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제13조제1항).

본 예규 제12조에 따라 가족관계증명제도 시행 전의 사망으로 피상속인의 사망사실이 기재된 제적등본이 첨부된 경우 등기기록상 등기명의인인 피상속인의 주소가 그 제적부의 기재와 다른 경우에도 위와 같다(등기예규 제1835호제13조제2항).

(8) 상속인의 주소 및 주민등록번호 증명서면

등기권리자가 될 상속인은 다음 각 호에 따라 주소 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호) 증명서면을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제15조제1항).

1. 내국인 : 주민등록표 등·초본
2. 재외국민 : 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제10조 및 제11조의 규정에 따른 서면 999면 참조
3. 외국인 : 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제13조 및 제14조의 규정에 따른 서면 999면 참조

(9) 등기권리자가 될 자가 아닌 상속인의 경우

등기권리자가 될 자가 아닌 상속인의 경우에는 원칙적으로 주소 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호) 증명서면을 제출할 필요가 없다. 다만, ①상속을 증명하는 서면과 상속재산분할협의서 또는 인감증명서상 상속인의 표시만으로 상속인의 동일성을 알 수 없는 경우 ②상속재산분할협의서에 기재한 상속인의 주소와 인감증명서의 주소가 부합하

지 않는 경우에는 주소 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호) 증명서면을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제15조제2항).

(10) 상속인의 주소 및 주민등록번호 증명서면을 제출할 수 없는 경우

가) 공동상속인 중 일부가 행방불명되어 그 주민등록이 말소된 경우에는 말소된 주민등록표 등·초본을 첨부하여 그 최후 주소를 주소지로 하여 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제16조제1항).

나) 공동상속인 중 일부가 주민등록을 한 사실이 없거나 제적부 등·초본이나 기본증명서에 주민등록번호가 기재되어 있지 않는 등 사유로 주민등록표 등·초본을 발급받을 수 없는 경우에는 제적부 등·초본상의 본적지 또는 기본증명서상의 등록기준지를 그 주소지로 하고, 그 제적등·초본(또는 기본증명서)을 주소를 증명하는 서면으로 하여 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제16조제2항).

다) 상속인이 미수복지구에 호적을 가진 자와 혼인한 사유로 제적된 사실만 나타날 뿐 혼가의 본적지 이외의 주소지나 최후 주소지를 알 수 없을 때에는 그 제적등본을 상속을 증명하는 서면과 주소를 증명하는 서면으로 하여 그 제적사유에 기재된 혼가의 본적지를 주소지로 한 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제16조제3항).

(11) 피상속인이 외국인인 경우 첨부서면

(가) 피상속인이 외국인인 경우 상속등기를 신청함에 있어 그 신청서에 다음 각 호의 상속을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다(등기예규 제1835호제27조제1항).

1. 피상속인의 사망사실의 증명서면으로 다음 각 목에 해당하는 어느 하나를 제출할 수 있다. 다만, 성명, 국적, 생년월일 등으로 동일인임을 확인할 수 있어야 한다(등기예규 제1835호제27조제1항제1호).

가. 피상속인 본국 관공서의 사망증명서

나. 의료기관이 발행한 사망진단서

2. 상속인 전원을 확인할 수 있는 서면으로 다음 각 목에 해당하는 어느 하나를 제출할 수 있다(등기예규 제1835호제27조제1항제2호).

가. 피상속인 본국에 상속증명제도가 있다면 그 증명서(일본, 대만 등)

피상속인이 외국인인 경우에 피상속인의 사망사실을 증명하는 정보로는 본국(피상속

인) 관공서에서 발행한 사망증명서나 의료기관이 발행한 사망진단서를 제공할 수 있으며, 상속인 전원을 확인할 수 있는 정보로는 본국(피상속인)에 이에 관한 증명제도가 있다면 그 증명서를 제공하여야 하지만, 본국(피상속인)에 이에 관한 증명제도가 없다면 각 상속인의 상속인임을 증명하는 정보(출생증명서, 혼인증명서 등)와 함께 "등기신청인 외에 다른 상속인은 없다"는 내용의 본국(상속인) 공증인[대한민국에 주재하는 본국(상속인) 공증담당영사 포함]의 인증을 받은 상속인 전원의 선서진술서를 제공할 수 있다[이 선서진술서의 경우, 본국(상속인) 공증인 제도 또는 본국(상속인) 영사 제도상으로 선서진술서 제공의 업무가 가능한 경우에 한함]. 다만, 구체적인 사건에서 피상속인의 사망사실과 상속인 전원을 확인할 수 있는 정보가 제공되었는지 여부는 담당 등기관이 판단할 사항이다(부동산등기선례 제202006-2호, 2020. 06. 04. 부동산등기과-1375 질의회답).

이 밖에 피상속인의 등기부상 표시가 가족등록부상의 표시와 상이한 경우(주소가 다른 경우)와 같이 가족관계증명서와 제적등본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고 볼 수 없는 경우에는 그 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 서면을 첨부하거나, 서로 동일인임을 인정할 수 있는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 7-182).

나. 제1호의 증명제도가 없다면 출생증명서, 혼인증명서 등 각 상속인의 상속인임을 증명하는 서면(출생증명서, 혼인증명서로 피상속인과의 관계를 판단할 수 없는 경우 추가 증명을 요구할 수 있다) 및 상속등기신청인 외에 다른 상속인은 없다는 내용의 상속인 본국 공증인(대한민국에 주재하는 상속인 본국 공증담당영사 포함)의 인증을 받은 상속등기신청인 전원의 선서진술서(상속인 본국 공증인 제도 또는 상속인 본국 영사 제도상으로 선서진술서 제공의 업무가 가능한 경우에 한함)(등기예규 제1835호제27조제2호 나.)

(나) 위 상속을 증명하는 서면 외에 다음 각 호의 서면을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제27조제3항).

1. 상속 및 유언에 관하여 외국법이 준거법이 되는 경우 그 준칙의 법률과 그 번역본
2. 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규에서 정하는 바에 따른 번역문, 외국 공문서에 대한 확인(아포스티유), 인감증명, 부동산등기용등록번호, 주소증명서면
3. 공동상속인 중 1인이 공유물의 보존행위로서 공동상속인 전원 명의의 상속등기를 신청할 때에 공동상속인 중 일부가 외국국적을 취득하여 외국인인 경우로서 상속등기에

협력하지 않는 등 사유로 그들의 현 주소를 알 수 없어 제2호의 서면을 제출할 수 없는 경우에는 이를 소명하는 자료를 첨부하여 다음 각 목의 절차에 따라 상속등기를 신청할 수 있다.

가. 부동산등기법 제49조제1항제4호 에 따른 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없는 경우에는 이를 소명하여 그들의 부동산등기용등록번호를 기재하지 않고서도 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제4조제1항).

나. 주민등록을 한 사실이 있다면 말소된 주민등록표상의 최후 주소를 주소지로 기재하고, 주민등록을 한 사실이 없다면 제적부 등·초본상의 본적지 또는 기본증명서상의 등록기준지를 그 주소지로 기재하여 상속등기를 신청할 수 있다. 이 경우 말소된 주민등록표 등·초본이나 제적등·초본(또는 기본증명서)을 첨부서면으로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제4조제1항).

(다) 추가정보 제출

상속을 증명하는 서면상 피상속인의 정보는 부동산등기기록상 정보인 국적·성명·부동산등기용등록번호(또는 주민등록번호) 앞자리의 생년월일·주소와 비교하여 동일인임을 판단할 수 있어야 하며, 부동산등기기록상 정보가 변경된 경우 동일인임을 확인할 수 있는 정보를 추가로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제27조제2항).

(라) 미국의 시민권을 취득한 피상속인의 경우

구 국적법에 의하여 대한민국의 국민인 갑이 미국의 시민권을 취득하면 한국국적은 자동으로 상실하게 되므로, 국적상실신고를 하지 아니하여 호적에 미국 시민권을 취득했던 그 날에 한국국적이 상실된 것으로 정리되어 있지 않다고 하더라도 갑은 미국인에 해당하느냐, 위 갑이 한국에 부동산을 남긴 채 미국에서 사망하고 상속인이 대한민국인인 경우에 상속등기를 신청할 때 피상속인 및 상속인의 제적등본, 호적등본과 미국법에 의한 상속을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 이 경우 상속의 준거법은 구 섭외사법 제4조의 규정에 따라 한국민법에 의하므로 상속재산분할협의를 할 수 있고 상속재산분할협약이 이루어진 경우에는 그 협약이 성립하였음을 증명하는 서면을 상속을 증명하는 서면의 일부로 제출하여야 한다(등기선례 7-164, 2001. 12. 6. 등기 3402-785 질의회답).

(마) 중화민국인이 피상속인인 경우

상속은 피상속인의 본국법에 의하는바, 토지 소유권의 등기명의인이 중화인민공화국 국적을 취득한 후 사망한 경우에 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하기 위해서는, 피상속인의 본국법에 의하여 정하여진 상속인이 피상속인의 본국법에 근거하여 작성된 상속을 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 제6-215호, 2001.

1. 3. 등기 3402-2 질의회답).

등기부상 소유자인 중화민국인이 1983. 2. 25. 사망하고 호적부에 처, 장남, 차남, 차녀가 등재되어 있는 경우에 있어서,

가. 재산상속은 피상속인의 본국법에 의하고(섭외사법 제26조),

나. 피상속인의 처와 딸도 직계비속과 함께 공동재산 상속권이 있으며(중화민국 민법 제1183조),

다. 피상속인의 처와 딸이 피상속인의 본국법에 의하여 적법한 상속의 포기를 하는 경우(상속개시 있음을 안 날로부터 2개월 내에 서면으로 법원, 친족회의 혹은 기타 상속인에게 상속권을 포기하였을 경우)에 장남 및 차남 명의로 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기예규 제906호). 피상속인이 중국인인 경우 설명 351면 사례 375면 참조. 증여의 사례는 569면 참조

(바) 중국 국적을 상실하고 대한민국 국적을 취득한 피상속인

중화인민공화국(이하 ‘중국’ 이라고 한다) 국적을 가지고 있다가 대한민국에서 대한민국 국민과 혼인을 하여 중국 국적을 상실하고 대한민국 국적을 취득한 피상속인(처)에 관해 상속이 개시된 경우, 대한민국 국민인 상속등기 신청인(부와 자의 공동상속)은 피상속인과 상속인의 관계를 소명하는 자료로 “제적등·초본”, “기본증명서”, “가족관계증명서”, “친양자입양관계증명서” 등을 첨부정보로 제공하는 외에 피상속인이 대한민국 국적을 취득하기 전에 다른 상속인(예컨대 피상속인이 한국인과 혼인하기 전에 출산한 자)이 없다는 것을 증명하는 정보를 제공하여야 한다.

이러한 정보를 담은 서면은 특정한 증명서에 한정되지 아니하고, 중국 정부기관 등이 발급한 “호구부”, “친속관계공증서”, “미혼성명공증서” 등의 기재 내용을 종합적으로 보아 상속등기 신청인 외에는 달리 다른 상속인이 없음을 등기관이 확인할 수 있으면 될 것이다(등기선례 제201301-4호, 2013. 01. 29. 부동산등기과-194 질의회답).

(12) 상속인이 외국인인 경우 상속을 증명하는 서면

(가) 외국국적을 취득하고 우리나라 국적을 상실한 자

상속인 중 외국국적을 취득하고 우리나라 국적을 상실한 자가 있으면 그 자에 대하여는 외국인부동산등기용 등록번호를 부여 받아야 하고 그 주소를 증명하는 서면으로 본국 관공서의 주소증명 또는 거주사실증명을 제출하여야 하나 만일 그 자가 국내에 거주한다면 외국인등록표등본을 제출하여도 무방할 것이며, 또한 행방불명으로 주민등록이 말소된 상속인의 상속 등기를 신청하는 때에는 그 최후 주소를 주소지로 하고 말소된 주민등록표등본을 주소를 증명하는 서면으로 제출하면 될 것이다(등기선례 3-201, 1993. 02. 02 제정).

외국국적을 취득함으로써 대한민국 국적을 상실하였으나 국적상실로 인한 제적처리가 되어 있지 아니한 경우에도 등기신청시 첨부하여야 할 서류들은 본국(국적취득국) 관공서에서 발행받아야 한다(등기선례 제5-107호, 1996. 12. 11. 등기 3402-950 질의회답).

(나) 미국인의 경우 상속을 증명하는 서면

미국의 경우 상속을 증명하는 서면 제출에 대하여 보면 미국은 개인단위로 신분등록을 하며, 사건마다 각각의 신분등록을 하게 되어 있다. 따라서 미국의 신분기록부는 출생, 사망, 혼인으로 나뉘고, 각각의 기록을 작성하여 보관한다. 즉 신분기록은 본인 한 사람만을 기록하고 가족관계는 기록하지 않기 때문에 그 결과 가족집단은 한 번에 알 수가 없다. 또한 개개인의 기록 간에 연결이 없으므로 개인신분사항도 한꺼번에 알 수도 없다. 따라서 누군가 사망하여 상속이 시작되어 그 자녀가 몇 명이고 그들이 모두 그자의 상속인이라는 것을 확인하려면 그 각각에 대한 출생증명서로서 확인해야 한다. 이 경우 대부분 잔존배우자에게서 자녀의 출생년을 적어서 그 하나하나를 검색해야 한다. 이 같은 어려움 때문에 미국의 경우 상속에 있어서는 유언상속이 원칙이다(법원행정처 발행, 외국인 및 재외국민의 부동산등기신청 146면).

(다) 일본인의 경우 상속을 증명하는 서면

일본의 경우 상속을 증명하는 서면 제출에 대하여 보면 ①법정상속의 경우 우리나라와 같이 호적등본·제적등본이 상속을 증명하는 서면이 된다. ②유산분할 등에 의한 경우는 일본국의 호적등·초본 외에 유산분할협의서, 상속방기신술수리증명서(우리의 상속포기신

고수리증명서), 특별수익증명서 등을 제출한다. 또한 ③유언에 의한 경우는 피상속인이 유언으로 공동상속인 또는 그 일부의 상속분을 지정한 경우 등의 상속등기에는 호적(제적)등본 외에 유언서를 첨부해야 할 것이다. 일본의 호적은 가족카드방식에 의한 물리적 연결기재와 편제변환에서의 색인적 연결기재 등으로 인하여 호적에 등재된 각자에 대해서 호적기재만으로 그 직계, 방계 친족관계를 무한으로 또한 구체적으로 증명한다. 이는 호적에 등재된 자가 사망한 경우, 그 법정상속인 전원이 호적에 의해서 쉽게 증명된다는 것을 의미한다. 일본에 있어서 호적(제적)에 대한 공개가 일반적으로 제한되지만 상속관계를 증명할 필요가 있는 경우에 한하여, 제3자라도 타인의 호적(제적)등본의 교부청구가 인정된다(법원행정처 발행, 외국인 및 재외국민의 부동산등기신청 145면).

(라) 중국인의 경우 상속을 증명하는 서면

1) 피상속인의 본국인 중화인민공화국의 본국정부기관이나 주한중국대사관 등이 증명 발급한 서면이 상속을 증명하는 서면이 된다. 중국의 신분등록제도의 목적은 사회질서의 유지, 정부의 인구 억제정책, 인구이동의 제한 등으로 신분법상의 신분을 등록·공시하는 목적은 중국의 신분등록제도의 단지 부차적인 목적에 불과하다. 따라서 중국에 있어서 호적관리는 정부가 사회를 제어하기 위한 기초이다. 그러나 호구등기부와 호구부에 등기한 사항은 시민의 신분을 증명하는 효력을 가진다. 이에 중국은 호구등기를 통하여 시민의 신분을 증명하고, 시민의 법적 권익을 보호한다. 중국의 신분증명은 출생, 사망, 주소전출과 전입, 4가지 사항이다. 또한, 중국의 신분등록제도는 우리나라와 일본과 같이 호적법과 주민등록제도로 이원화되어 있지 않고, 호적제도와 주민등록제도의 목적을 하나의 제도로 시행하고 있다(법원행정처 발행, 외국인 및 재외국민의 부동산등기신청 152면).

2) 중국의 인감제도 : 중국인 개인의 경우는 인감제도가 없고 서명으로 대신하고 있고, 법인, 단체, 관공서의 경우 그 법인, 단체를 증명하는 인감을 제작, 공안국(경찰서)에 등록하여 사용하고 있다. 개인의 경우에도 사업을 하는 경우 영업집조(사업자등록증)를 발급 받은 후 인감을 제작하여 역시 공안국에 등록하여 사용한다. 중국에서는 인감을 공장(公章)이라고 한다.

3) 국내에 거주하는 대만국적 화교의 호적업무는 주한국 대만대표부에서 각 지의 화교협회로 하여금 이를 관장하도록 하고 있으므로, 국내 부동산을 상속한 국내 거주 대만국적의 화교는 상속을 증명하는 서면으로 주한국 대만대표부가 인증한 화교협회 호적등기부 등본을 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(등기선례 8-195, 2006. 08. 17. 부동산등기과-2420 질의회답).

(마) 피상속인의 배우자가 국적을 상실한 경우

피상속인이 2008. 1. 1.(가족관계등록제도 시행) 이후에 사망하였는데 피상속인의 배우자가 2008. 1. 1. 전에 국적을 상실하여 그 배우자에 대한 가족관계등록부가 작성되지 아니한 경우, 그 배우자가 상속을 원인으로 하는 소유권이전등기신청을 할 때에는 상속인임을 증명하는 정보로서 피상속인의 혼인관계증명서(상세)를 제공하여야 하고, 국적을 상실한 후 성명이 변경되었다면 위 증명서에 기록된 배우자와 등기신청인이 동일인임을 증명하는 정보도 제공하여야 한다(부동산등기선례 제201901-2호, 2019. 1. 22. 부동산등기과-176 질의회답).

(바) 생사여부도 확인할 수 없는 경우

공동상속인 중 1인이 국적상실로 주민등록은 말소되어 있고, 외국으로 이민을 간 것은 알려져 있지만 그에 관한 기록은 전혀 없는 상태에서 현재 그 소재나 생사여부도 확인할 수 없는 경우라면, 그의 말소된 주민등록표상의 최후주소를 주소지로 기재하고, 말소된 주민등록표등·초본을 첨부정보로 제공하여 상속등기를 신청할 수 있을 것이다(등기선례 제201311-3호, 2013. 11. 11. 부동산등기과-2514 질의회답).

(사) 외국인의 대습상속권

한국인 갑(여)과 외국인 을(남)이 혼인한 후 갑의 부(父) 병(피상속인)이 사망하였고 그 후 갑에 대한 실종선고심판이 확정되어 갑이 병보다 먼저 사망한 것으로 간주된 경우, 외국인이라 하더라도 대습상속인이 될 수 있다.

위 대습상속인 을의 행방불명으로 주소를 증명하는 서면을 첨부할 수 없는 경우에는 갑의 폐쇄된 가족관계증명서(제적등본)상의 등록기준지(본적지)를 주소지로 기재하고 그 폐쇄된 가족관계증명서(제적등본)를 주소를 증명하는 서면으로 첨부하여 상속등기를 할 수 있고, 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없는 경우에는 이를 소명하여 부동산등기용등록번호를 병기하지 아니하고 상속등기를 신청할 수 있다. 외국인의 상속등기시 신청서에 첨부할 서면은 부동산등기규칙 제46조에 규정된 첨부정보를 제공하여야 한다(등기선례 제201410-2호, 2014. 10. 28. 부동산등기과-2567 질의회답).

(13) 주소를 증명하는 서면

(가) 개 설

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록등(초)본을 제출하여야 한다. 상속포기자는 주소를 증명하는 서면인 주민등록등초본을 제출할 필요는 없다(등기선례 2-90, 87. 3. 6 등기 제121호).

등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기선례3-495, 1993. 5.12. 등기 제1157호). 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

(나) 외국인의 경우

외국인은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제13조제1항).

1. 출입국관리법에 따라 외국인등록을 한 경우에는 외국인등록 사실증명(92면 참조)
2. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고 사실증명(66면 참조)
3. 본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보(177면 참조)
4. 본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면(155면 참조).²⁸⁾ 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로써 이를 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제13조제1항제4호).

가. 주소가 기재되어 있는 신분증의 원본과 원본과 동일하다는 뜻을 기재한 사본을 함께 등기소에 제출하여 사본이 원본과 동일함을 확인받고 원본을 환부받는 방법. 이 경우 등기관은 사본에 원본 환부의 뜻을 적고 기명날인하여야 한다(등기예규 제1778호제1조제1항제4호가목).

나. 주소가 기재되어 있는 신분증의 사본에 원본과 동일함을 확인하였다는 본국 또

28) 공증용어의 정의에 관하여는 142면 참조.

는 대한민국 공증²⁹⁾이나 본국 관공서의 증명을 받고 이를 제출하는 방법
 다. 본국의 공공기관 등에서 발행한 증명서 기타 신뢰할 만한 자료를 제출하는 방법
 (예: 주한미군에서 발행한 거주사실증명서, 러시아의 주택협동조합에서 발행한
 주소증명서)

(다) 제3국에 체류하는 경우

외국인이 본국을 떠나 대한민국이 아닌 제3국에 체류하는 경우에 체류국에 주소증명제도가 있다면 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보를 제공할 수 있고(예: 스페인에 체류하는 독일인이 스페인 법령에 따라 주민등록을 하였다면 스페인 정부가 발행하는 주민등록정보를 제공), 체류국에 주소증명제도가 없다면 체류국의 공증인이 주소를 공증한 서면을 제공할 수 있다. 다만, 주소를 공증한 서면을 제공하는 경우에는 해당 국가에서의 체류자격을 증명하는 정보(예: 영주권확인증명, 장기체류 비자증명)를 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제2항).

(라) 주소를 증명하는 서면 등의 제출에 협력하지 아니하는 경우

1) 주소를 증명하는 서면 등의 제출에 협력하지 아니하는 경우에는 국외주소를 증명하는 그 밖의 다른 서면을 제출하여도 될 것이나, 실제로 제출된 서면이 주소를 증명하는 서면에 해당된다고 볼 것인지 여부는 당해 등기신청사건을 처리하는 등기관이 판단하여야 할 사항이다(등기선례 제7-171호, 2002. 10. 8. 등기 3402-551 질의회답).

2) 판결의 피고들 중 1인이 외국 국적자인 경우 그 주소를 증명하는 서면의 제출 : 피상속인과 매매계약을 체결하였으나 그에 따른 등기를 경료하기 전에 피상속인이 사망하였고, 그 상속인들이 위 매매계약에 따른 등기절차에 협력하지 않는 경우에는 상속인들을 상대로 하여 각 상속지분에 대한 소유권이전등기 절차이행을 명하는 확정판결을 받은 후, 그 판결의 정본과 상속관계를 증명하는 서면을 첨부하여 피상속인 명의에서 직접 원고 앞으로의 소유권이전등기를 원고가 단독으로 신청할 수 있는 것인바, 이 경우 상속관계를 증명하는 서면(제적·호적등본 등)에 나타난 상속인들의 주소가 판결에 나타난 것과 일치하는 경우에는 상속인들의 주소를 증명하는 서면을 첨부할 필요가 없을 것이나, 그렇지 않은 경우에는 동일인임을 증명할 수 있는 자료로서 상속인들의 주소를 증명하는 서면을 첨부하여야 하고, 상속인 중 1인이 외국 국적자인 경우라면, 본국 관공서의 주소증명 또

29) 전 주식 참조

는 거주사실증명을 첨부하여야 한다. 다만 그 상속인이 위 거주사실증명서 등의 교부신청에 협력하지 아니하는 경우에는 그 상속인의 국외주소를 증명하는 그밖의 다른 서면을 제출하여도 될 것이나, 실제로 제출된 서면이 상속인의 주소를 증명하는 서면에 해당된다고 볼 것인지 여부는 1차적으로 당해 등기신청사건을 처리하는 등기관이 판단하여야 할 것이다(등기선례 제5-112호, 1998. 8. 24. 등기 3402-802 질의회답).

(14) 동일인 증명서

주소증명 또는 거주사실증명, 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경 전의 성명과 변경 후의 성명이 동일인이라는 증명은 본국(국적취득국) 관공서에서 발행받아야 하므로, 위 증명을 대한민국 재외공관에서 발행받은 경우에는 이를 첨부하여 등기신청을 할 수 없다(등기선례 5-107, 1996. 12. 11. 등기 3402-950 질의회답).

(15) 외국인등의 부동산등기용등록번호

상속등기를 신청하고자 할 때, 공동상속인 중 외국 국적을 취득하여 우리나라 국적을 상실한 자가 있으면 그 자에 대하여는 부동산등기법 제49조 제1항 제4호의 규정에 의한 부동산등기용 등록번호를 증명하는 서면을 첨부하여야 하나, 그 상속인이 행방불명이 되어 부동산등기용 등록번호를 부여받을 수 없는 경우에는 이를 소명하여 부동산등기용 등록번호를 병기하지 아니하고 다른 상속인 또는 대위채권자는 상속등기를 신청을 할 수 있다(등기선례 7-80, 2003. 12. 11. 부등 3402-685 질의회답). 외국인 등의 부동산등기용등록번호신청에 관하여 구체적인 설명은 92면 참조).

(16) 외국 사문서의 공증

이에 관한 설명은 제3관 외국인의 부동산처분에서와 같다(공증을 받는 방법 142면 참조).

(17) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기

선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

(18) 외국 공문서에 대한 확인

첨부정보가 외국에서 발행된 공문서(외국 공증인이 공증한 문서를 포함한다. 이하 같다)인 경우에는 부동산등기규칙 제46조제9항에 따라 ①외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(이하 ‘협약’이라 한다)을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다, 이하 같다.

체약국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인 ②협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 받아 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제3조제1항).

등기관은 협약가입국 현황(www.0404.go.kr)을 참조(979면 참조)하여 제1항에 따른 확인이 없는 경우에는 보정을 명하여야 한다. 다만, ①첨부정보가 외국의 외교·영사기관이 작성 또는 공증한 문서인 경우(예: 주한 미국대사관에서 공증받은 문서) ②대한민국과 수교를 맺지 않고 또한 위 협약에도 가입하지 않은 국가(예: 시리아)에서 발행된 공문서인 경우 ③신분증 원본 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제3조제2항).

(19) 전건원용

상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

바. 법정상속분에 의한 소유권이전등기신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청서(피상속인이 외국인인 경우/공동상속인 전원이 신청)

상속으로 인한 소유권이전등기신청 (부동산등기법 제7조의3에 의한 신청) ³⁰⁾				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m ² 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m ² 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권 이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수 미국명 제이슨 박	000000-0000000	로스앤젤레스주 그랜드 애비뉴 ○○ 미합중국	
등 기 권 리 자	박 영 철	000000-0000000	경기 수원시 영통구 영통로 100 길 10	2/1
	박 경 철	000000-0000000	경기 수원시 영통구 영통로 50길 50	2/1

30) 상속으로 인한 소유권이전 및 포괄유증 또는 특정유증으로 인한 소유권이전등기의 경우 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에 그 신청하는 경우에는 등기신청서 상단에 법 제7조의3에 관한 등기신청임을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1795호, 제3조제1항). 이 사례는 부동산이 서울에 소재하고 있으나 수원지방법원에 제출한 사례이다.

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	박 영 철	금 000 원	금 00,000 원
	박 경 철	금 000 원	금 00,000 원
	합 계	금 000 원	합 계 금 00,000 원
2. 건 물	박 영 철	금 000 원	금 00,000 원
	박 경 철	금 000 원	금 00,000 원
	합 계	금 000 원	합 계 금 00,000 원
3.	금	원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0	
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원	
		농어촌특별세 금 00,000 원	
세 액 합 계		금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료		금 00,000 원	
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면			
1. 가족관계증명서 1통		1. 친양자입양관계증명서 1통	
1. 기본증명서 1통		1. 제적등본 1통	
1. 상속인의주민등록표등(초)본 각 1통		1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	
1. 피상속인본국의 상속을 증명하는 서면 1통		1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
		1. 위임장 1통	
		<기 타>	
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
경기 수원시 영통구 영통로 45길 6			
수원지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 피상속인이 미국국적인 경우 한국에 부동산을 남긴 채 사망하고 상속인이 대한민국인인 경우에 상속을 원인으로 법정상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우이고, 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에 신청한 사례이다.

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

○ 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하

는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

- 등기원인 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

• 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “호주상속”

• 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “유산상속”

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속 : ○○년 ○월 ○일 “재산상속”

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속 : ○○년 ○월 ○일 “상속”

- 원인일자 : 원인일자는 피상속인의 사망일자를 기재한다. 하나의 상속등기사건에 2개의 등기원인이 있는 경우에 등기원인과 그 연월일 난에는 먼저 개시된 원인과 연월일을 기재하고, 후에 개시된 상속원인은 신청인 표시란에 “공동상속인 중 ○○○는 ○년 ○월 ○일 사망하였으므로 상속”이라고 기재하고 그 상속인을 표시한다(등기예규 제 57호).

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’ ㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’ ㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’ ㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1 중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분

을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인 수인이 공동 신청하는 경우 전원 기재한다.
- 상속지분의 표시 : 수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 이전받는 각자의 지분을 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가능하다.
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취

등자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다. 다만, 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는 농지취득자격증명과 토지취득허가증을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1634호).

- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고 하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수

필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호, 2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 1010면 참조. 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부 시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

※ 상속으로 인한 소유권이전등기 기록례

가. 법정상속분에 따라 상속하는 경우(등기예규 제1835호 별지)

【 갑 구 】		(소유권에 관한 사항)		
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	2019년1월10일 상속	공유자 지분 2분의 1 김예슬 770313-2033012 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트) 지분 2분의 1 김예린 790521-2035332 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트)

(주) 법정상속분에 따라 상속등기를 신청할 때에는 등기원인을 '상속'으로, 그 연월일을 피상속인이 사망한 날로 한다. 다만, 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 때에는 등기원인을 '호주상속 또는 유산상속'으로, 1960. 1. 1. 부터 1990. 12. 31. 까지의 기간 중에 개시된 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 때에는 등기원인을 '재산상속'으로 한다.

나. 법정상속분에 따라 공유지분을 상속하는 경우(등기예규 제1835호 별지)

【 갑 구 】		(소유권에 관한 사항)		
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	2번 김우리 지분 전부 이전	2019년3월5일 제3500호	2019년1월10일 상속	공유자 지분 10분의 3 김예슬 770313-2033012 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트) 지분 10분의 3 김예린 790521-2035332 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트)

(주) 상속인이 취득한 지분표시는 전체에 대한 지분을 표시한다.

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
신청인 박 영 철 ㉠ 경기 수원시 영통구 영통로 100길 10 박 경 철 ㉠ 경기 수원시 영통구 영통로 50길 50	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 소유권이전등기신청서(피상속인이 일본인/공동상속인 전원이 신청)

상속으로 인한 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m ² 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m ² 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권 이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수 일본명 보쿠철수	000000-000000	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지	
등 기 권 리 자	박 영 철	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 23 길 4	2/1
	박 경 철	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34 길 5	2/1

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	박 영 철	금 000 원	금 00,000 원
	박 경 철	금 000 원	금 00,000 원
	합 계	금 000 원	합 계 금 00,000 원
2. 건 물	박 영 철	금 000 원	금 00,000 원
	박 경 철	금 000 원	금 00,000 원
	합 계	금 000 원	합 계 금 00,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0	
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원	
		농어촌특별세 금 00,000 원	
세 액 합 계		금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료		금 00,000 원	
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면			
1. 가족관계증명서 1통		1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서 1통	
1. 기본증명서 1통		1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통		1. 위임장 1통	
1. 제적등본 1통		<기 타>	
1. 상속인의주민등록표등(초)본 각 1통			
1. 피상속인본국의 상속을 증명하는 서면 1통			
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

* 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 피상속인이 일본국적인 경우 한국에 부동산을 남긴 채 일본에서 사망하고 상속인이 대한민국인인 경우에 상속을 원인으로 법정상속으로 인한 소유권이전 등기를 신청하는 경우이다.

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

○ 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하

는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

- 등기원인 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

- ㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “호주상속”

- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “유산상속”

- ㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

- 년 ○월 ○일 “재산상속”

- ㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

- 년 ○월 ○일 “상속”

- 원인일자 : 원인일자는 피상속인의 사망일자를 기재한다.

- 하나의 상속등기사건에 2개의 등기원인이 있는 경우에 등기원인과 그 연월일
 난에는 먼저 개시된 원인과 연월일을 기재하고, 후에 개시된 상속원인은 신청인
 표시란에 “공동상속인 중 ○○○는 ○년 ○월 ○일 사망하였으므로 상속” 이
 라고 기재하고 그 상속인을 표시한다(등기예규 제57호).

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의
 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전
 하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는
 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로
 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전
 부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번

홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전'

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 '공유자 지분 ○분의 ○'과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.
(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 '공유자 지분 ○분의 ○'으로 기재
- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인 수인이 공동 신청하는 경우 전원 기재한다.
- 상속지분의 표시 : 수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속을 증명하는 서면 : 등기원인이 상속인 경우에는 신청서에 상속을 증명하는 시·구·읍면의 장의 “피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등초본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서 등을 첨부한다. 이 경우 대장상의 소유자인 피상속인의 표시가 가족관계증명서상의 피상속인 명의로 다른 경우에는 위 양 공부상의 명의인이 동일인임을 증명하는 서면을 제공하여야 한다(등기선례 2-216). 구체적인 설명 피상속인 346면, 상속인 350면 참조.
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면, 재외국민의 경우 645면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인

인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 전권원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고

하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호, 2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 소유권이전등기신청서(피상속인이 중국인/공동상속인 전원이 신청)

상속으로 인한 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권 이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수 중국명 ○○○	000000-000000	중국 북경시 ○○○	
등 기 권 리 자	박 영 철	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 23 길 4	2/1
	박 경 철	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34 길 5	2/1

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	박 영 철	금 000 원	금 00,000 원
	박 경 철	금 000 원	금 00,000 원
	합 계	금 000 원	합 계 금 00,000 원
2. 건 물	박 영 철	금 000 원	금 00,000 원
	박 경 철	금 000 원	금 00,000 원
	합 계	금 000 원	합 계 금 00,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0	
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원	
		농어촌특별세 금 00,000 원	
세 액 합 계		금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료		금 00,000 원	
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면			
1. 가족관계증명서 1통		1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	
1. 기본증명서 1통		1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통		1. 위임장 1통	
1. 제적등본 1통		<기 타>	
1. 상속인의주민등록표등(초)본 각 1통			
1. 피상속인본국의 상속을 증명하는 서면 1통			
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6.			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 피상속인이 중국국적인 경우 한국에 부동산을 남긴 채 중국에서 사망하고 상속인이 대한민국 국민인 경우에 상속을 원인으로 법정상속으로 인한 소유권이 전등기를 신청하는 경우이다.

1) 중화민국인이 피상속인인 경우/349면 참조

2) 중국 국적을 상실하고 대한민국 국적을 취득한 피상속인 /349면 참조

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.
- ㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속
 - 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “호주상속”
 - 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “유산상속”
 - ㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속
 - 년 ○월 ○일 “재산상속”
 - ㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속
 - 년 ○월 ○일 “상속”
- 원인일자 : 원인일자는 피상속인의 사망일자를 기재한다.
- 하나의 상속등기사건에 2개의 등기원인이 있는 경우에 등기원인과 그 연월일란에는 먼저 개시된 원인과 연월일을 기재하고, 후에 개시된 상속원인은 신청인 표시란에 “공동상속인 중 ○○○는 ○년 ○월 ○일 사망하였으므로 상속” 이라고 기재하고 그 상속인을 표시한다(등기예규 제57호).
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.
- (예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’
- ㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’
- ㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’
- ㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.
(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재
- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인 수인이 공동 신청하는 경우 전원 기재한다.
- 상속지분의 표시 : 수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 중국인의 상속을 증명하는 서면 : 구체적설명은 351면 사례 375면 참조
- 중국의 인감제도 : 중국인 개인의 경우는 인감제도가 없고 서명으로 대신하고 있고, 법인, 단체, 관공서의 경우 그 법인, 단체를 증명하는 인감을 제작, 공안국(경찰서)에 등록하여 사용하고 있다. 개인의 경우에도 사업을 하는 경우 영업집조(사업자등록증)를 발급 받은 후 인감을 제작하여 역시 공안국에 등록하여 사용한다. 중국에서는 인감을 공장(公章)이라고 한다.
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조, 재외국민의 경우 645면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인

인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고

하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호, 2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 소유권이전등기신청서(피상속인 한국인/공동상속인 중 1인이 인감증명제도가 없는 외국인인 경우)

상속으로 인한 소유권이전등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m ² 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m ² 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속			
등 기 의 목 적		소유권이전			
이 전 할 지 분					
상 속 인 의 표 시		별지기재와 같음			
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수	000000-00000 0	최종주소 : 서울특별시 서초구 서초 대로 12길 3		
등 기 권 리 자	별지기재와 같음				

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	별지 기재와 같음	별지 기재와 같음
2. 건 물	별지 기재와 같음	별지 기재와 같음
3.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통	1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서 1통	
1. 기본증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통	1. 위임장 1통	
1. 제적등본 1통	1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 피상속인 및 상속인의 주민등록표등(초)본 각 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 외국인의 주소를 증명하는 서면 1통	<기 타>	
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 피상속인이 한국인이고, 공동상속인 중 인감증명제도가 없는 외국인이 있는 경우 입국하여 외국인등록을 하고, 공동상속인 중 1인이 법정상속으로 인한 부동산소유권이전등기를 신청하는 사례이다.

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ **부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)**

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ **신청정보의 제공**

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와

토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

- 등기원인 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 하고, 원인 일자는 피상속인의 사망일자를 기재한다.

- ㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “호주상속”

- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “유산상속”

- ㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

- 년 ○월 ○일 “재산상속”

- ㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

- 년 ○월 ○일 “상속”

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

- (예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

- ㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

- ㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

- ㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.

- 등기권리자란 : 상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 전원 기재한다.

- 상속지분의 표시 : 수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 412면 참조
- 외국인의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 355면 참조
- 동일인 증명 : 구체적설명은 355면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을

신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

- 간인 등 : 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고 하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호, 2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산

1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)

- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별 지] 상속인의 표시

상속인의 표시

지분 11분의 3 이 수 미

000000-00000000

서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

지분 11분의 2 박 영 철(미국명 제이슨 박)

000000-00000000

미합중국 캘리포니아주 로스엔젤레스시 불베드 ○○

지분 11분의 2 박 경 철

000000-00000000

서울특별시 서초구 서초대로 12길 31

지분 11분의 2 박 영 순

000000-00000000

서울특별시 서초구 서초대로 12길 32

지분 11분의 2 박 영 희

000000-00000000

서울특별시 서초구 서초대로 12길 33

[별 지] 상속인의 상속지분별 국민주택채권 매입금액

상속인의 상속지분별 국민주택채권 매입금액

1. 토지

11분의 3	이 수 미	금 ○ 원
11분의 2	박 영 철	금 ○ 원
11분의 2	박 경 철	금 ○ 원
11분의 2	박 영 순	금 ○ 원
11분의 2	박 영 희	금 ○ 원
합계 : 금 ○○○ 원		

2. 건물

11분의 3	이 수 미	금 ○ 원
11분의 2	박 영 철	금 ○ 원
11분의 2	박 경 철	금 ○ 원
11분의 2	박 영 순	금 ○ 원
11분의 2	박 영 희	금 ○ 원
합계 : 금 ○○○ 원		

[사례] 거주사실증명서(본국영사관의 증명서면)

시민권자의 거주증명서
Proof of Residency (for U.S.Citizens)

한국이름(Name of Korean) :

미국이름(Name of English) :

생년월일(Date of Birth) : 19 년 9월 5일생

성별(Sex) : 여자/남자 Female/Male

여권번호(Passport #) : 087897456

시민권 번호(Citizenship #) : 146987654

현주소(Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712

Applicant's Signature(본인서명) : _____

Date : 20 년 월 일

I, OOOO, certify that I myself have written above matters which are all true and correct that I attached my seal hereto.

June 28, 20__

This was signed in front of me in the City of Seoul, Korea

Shao (signature)

Vice-Consul

United States of America

_____, 20__

※ 이 서명 인증서는 미국인의 주소를 증명하는 미국영사관의 서명 인증서이다. 설명은 후술의 번역본 말미 참조.

[사례] 주소를 증명하는 서면(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서

Proof of Residency (for U.S.Citizens)

한국이름(Name of Korean) :

미국이름(Name of English) :

생년월일(Date of Birth) : 19 년 9월 5일생

성별(Sex) : 여자/남자 Female/Male

여권번호(Passport #) : 087897456

시민권 번호(Citizenship #) : 146987654

현주소(Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712

Applicant's Signature(본인서명) : _____

Date : 20 년 월 일

나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 본인이 서명 날인한 것임을 자인하였다.

20 년 6월 28일

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

(서명함) 샤오

미합중국 부영사

20 년 월 일

※ 주소를 증명하는 서면 : ①외국인등록 사실증명, ②국내거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(구체적설명은 353면 참조).

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(현재류자일 경우 외국인등록사실증명)

출입국관리법 시행규칙 [별지 제139호서식] <개정 2024. 12. 24.>

외국인등록 사실증명
CERTIFICATE OF FOREIGN RESIDENT REGISTRATION
(약칭: 외국인등록증명, 약호: C322B)

발급번호 (Serial No.)		발급일 (Date of Issuance)			
대상자 (Person to whom the Certificate is Issued)	외국인등록번호 (Foreign Resident Registration No.)				
	성명 (Full Name)				
	변경 전 성명 (Previous Full Name)				
	성별 (Sex)		생년월일 (Date of Birth)		여권번호 (Passport No.)
	국가/지역 (Country/Region)			체류자격 (Status of Sojourn)	
	체류기간 (Period of Sojourn)			등록일자 (Date of Registration)	
	등록체류지 (Address)				
	이전의 등록번호/ 말소된 주민등록번호 (Previous Registration No./ Expired Korean Resident Registration No.)				
용도 (Purpose)				신청인 (Name of Applicant)	
※ 체류자격 변경 사항 포함 ☐ 네 / ☐ 아니오 ※ Previous status of sojourn to be shown on the certificate. ☐ Yes / ☐ NoI					
체류자격 변경사항 (Record of Status of Sojourn Change)	변경일 (Date of Change)	체류자격 (Status of Sojourn)			비고 (Remarks)
체류지 변경사항 (Record of Residential Address Change)	변경일 (Date of Change)	주소 (Residential Address in Korea)			비고 (Remarks)
동거 가족 사항 (Family Member(s) who Live Together)	관계 (Relationship)	성명 (Name)	성별 (Sex)	외국인등록번호 (Foreign Resident Registration No.)	
※ 동거 가족 사항은 당사자의 제출서류 등을 바탕으로 작성되었으며, 친족관계 변동에 대해 별도 확인이 필요할 수 있습니다. The above family member details are based on submitted documents, further verification may be required in case of any change.					
「출입국관리법」 제88조제2항에 따라 위의 사실을 증명합니다. I hereby certify that the above information is true in accordance with paragraph 2, Article 88 of the Immigration Act, of the Republic of Korea.					
발급일 (Date of Issuance)		년 (Year)	월 (Month)	일 (Day)	
발급 담당자 (Officer in Charge)			전화번호 (Phone No.)		
○○출입국·외국인청(사무소·출장소)장 / ○○ 시장·군수·구청장 또는 읍·면·동의 장					직인
Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office) / Head of ○○ Si·Gun·Gu or Eup·Myeon·Dong					
210mm×297mm[백상지(80 g/m ²) 또는 중질지(80 g/m ²)]					

※ 이 증명서는 현재류자의 경우이다. 구체적설명은 91면 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우 - 본국 영사관 증명의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : 박 ○ ○

American name : Jason Park

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

I, Jason Park who is the American nationality, hereby certify that I am identical to 이00 on the Family Relation Certification in Korea.

Name in English : Park Young Cheol

Korean Signature :

This was signed in front of me in the City of Seoul, Korea

Shao (signature)

Vice-Consul

United States of America

_____, 20__

※ 이 사례는 한국주재 미국영사관이 증명한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인증명서

성명(한글) : 박 ○ ○

미국 이름(영문) : 제이슨 박

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 미합중국 캘리포니아주 로스엔젤레스시 불베드 ○○

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

본인 미합중국인 제이슨 박은 대한민국 가족관계등록부에 있는 박00과 동일인임을 증명합니다.

20 . . .

성명(한글) : 박 ○ ○

미국 이름(영문) : 제이슨 박 서명

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

(서 명 함) 샤 오

미 합 중 국 부 영 사

20 년 월 일

번역인 : 이 강 준

주소 :

※ 이 사례는 한국주재 미국영사관의 증명서면이다.

○ 동일인 증명 : 구체적설명은 355면 참조

○ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

[별지 제7호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서
Certificate of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

성명(Full Name)	변경 전 성명(Previous Full Name)
생년월일(Date of Birth)	변경 전 생년월일(Previous Date of Birth)
국적(Nationality)	변경 전 국적(Previous Nationality)
성별(Sex)	변경 전 성별(Previous Sex)
국내 체류지(Address in Korea)	

부동산등기용 등록번호(Foreign Registration Number for Real Estate Registration)
 이전의 부동산등기용 등록번호(Expired Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제14조 또는 제15조에 따라 위와 같이 증명합니다.

I certify as true the above facts in accordance with Article 49 of "Registration of Real Estate Act" and Article 14 or 15 of "Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners".

년(year) 월(month) 일(day)

○○출입국·외국인청(사무소·출장소)장
Chief of ○○Immigration Office(Branch Office)

직인

주 의 (Note)	담당자 확인 서명 또는 날인이 없으면 무효입니다. This document is invalid in the absence of official confirmation signature or seal.	
	담당자 확인 (Official Confirmation)	(서명 또는 날인) (Signature or Seal)

210mm×297mm [일반용지 60g/m²]

※ 외국인의 부동산등기용 등록번호 : 구체적설명은 355면 참조

[사례] 위임장

위임장	
부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 상속
등기의 목적	소유권 이전
이전할 지분	
상속인의 표시	별지기재와 같음
위임인	대리인
신청인 이수미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김민수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일